

CONTRAT D'EXPLOITATION DE L'ENCEINTE ELARGIE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

ARIBA, société par actions simplifiée de droit français au capital de 3 083 314 euros, dont le siège social est situé 3 Boulevard Ghandour, 13008 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 525 327 037,

Représentée par Monsieur Victor BUTHOU, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après la *Société*) ;

Et

OLE, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 33, Traverse de l'Alloret, 13012 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 842 891 970,

Représentée par Monsieur Youssoufi QUELETTE, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après *l'Exploitant*).

TABLE DES MATIERES

Page

1.	DEFINITIONS ET INTERPRETATION	4
1.1	Définitions.....	4
1.2	Interprétation	8
2.	OBJET DU CONTRAT.....	8
3.	TRANSPARENCE.....	8
3.1	Principes	8
3.2	Droits et obligations en relation avec le Contrat de Partenariat	10
4.	OBLIGATIONS DES PARTIES	13
4.1	Obligations de l'Exploitant	13
4.2	Obligations de la Société.....	15
4.3	Devoir d'information réciproque.....	15
5.	ETAT DES LIEUX INITIAL	15
6.	REPRISE DES ACTIFS.....	16
7.	CESSION DU CONTRAT DE NAMING RIGHT	16
8.	REPRISE DU PERSONNEL.....	17
9.	MAINTENANCE ET GER EXPLOITATION.....	17
9.1	Principes généraux	17
9.2	Réalisation du GER Exploitation	18
9.3	Réalisation des Opérations de Maintenance de l'Exploitant.....	19
9.4	Financement du GER Exploitation et des Opérations de Maintenance de l'Exploitant.....	19
10.	TRAVAUX DE L'EXPLOITANT	20
10.1	Description et financement des travaux	20
10.2	Réalisation et mise à disposition des Travaux de l'Exploitant.....	20
10.3	Risques liés aux Travaux de l'Exploitant.....	23
11.	INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	23
11.1	Travaux concernés.....	23
11.2	Proposition de modification	23
11.3	Avenant	24
11.4	Financement des Investissements Supplémentaires	24
11.5	Réalisation des Investissements Supplémentaires.....	24
11.6	Réception et mise à disposition des Investissements Supplémentaires	25
11.7	Risques liés aux Investissements Supplémentaires	26
12.	FLUIDES.....	26
12.1	Fluides et énergies liés aux Rencontres Programmées du Club Résident, aux Manifestations du Service Public de la Ville de Marseille et aux entraînements.....	26
12.2	Fluides et énergie hors Manifestation (mode veille)	26
13.	AUTORISATIONS ET PERMIS	26
14.	MODALITES FINANCIERES.....	27
14.1	Droits et obligations financiers de l'Exploitant.....	27
14.2	Droits et obligations de la Société.....	28
	Le défaut de paiement, dans le délai prévu, donne lieu à l'application de l'Article 23 du Contrat.....	28
14.3	Fiscalité	28
14.4	Paiements	29
15.	PRISE D'EFFET – DUREE – PENALITES – REGIE – DECHEANCE – RESILIATION	29
15.1	Prise d'effet – Durée	29
15.2	Pénalités	29
15.3	Mise en régie	30
15.4	Résiliation à l'initiative de la Société.....	30
15.5	Résiliation de plein droit / sans faute	33

15.6	Résiliation à l'initiative de l'Exploitant	36
16.	RESPONSABILITE	36
16.1	Etendue de la responsabilité	36
16.2	Responsabilité à l'égard des tiers	37
16.3	Exonération du fait de la survenance d'un Evènement de Force Majeure	37
17.	INTERFACE / COORDINATION	38
18.	ASSURANCES.....	38
19.	MODIFICATIONS / CHANGEMENTS DE LOIS ET NORMES / IMPREVISION.....	39
19.1	Modifications	39
19.2	Changement de lois et normes.....	40
19.3	Imprévision.....	40
20.	GARANTIES.....	40
21.	CESSION / APPORT	40
22.	CONTROLES	41
23.	INTERETS MORATOIRES	41
24.	DEONTOLOGIE.....	42
25.	CONFIDENTIALITE	42
26.	ELECTION DE DOMICILE.....	42
27.	DROIT APPLICABLE.....	42
28.	REGLEMENT DES DIFFERENDS	42
28.1	Principes	42
28.2	Règlement amiable.....	42
28.3	Recours à une juridiction compétente	43
29.	NOTIFICATION	43
30.	PROPRIETE INTELLECTUELLE	43
31.	SUBSTITUTION	44
32.	CHANGEMENT DE CONTROLE.....	44
33.	DROIT DES PRETEURS	44
34.	ANNEXES	44
	ANNEXE 1 - LISTE DES ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS REPRIS	46
	ANNEXE 2 - ETAT DES LIEUX INITIAL	47
	ANNEXE 3 - ASSURANCES.....	48
	ANNEXE 4 - MODELE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE.....	49
	ANNEXE 5 – LISTE DU PERSONNEL REPRIS.....	59
	ANNEXE 6 – CONTRAT DE PARTENARIAT ET SES ANNEXES	61
	ANNEXE 7 – TRAVAUX DE L'EXPLOITANT ET GER EXPLOITATION.....	62
	ANNEXE 8 – LISTE DES EXPERTS.....	63

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

- (A) La Société est partie à un contrat de partenariat (le ***Contrat de Partenariat***) conclu avec la Ville de Marseille (la ***Ville***) le 25 octobre 2010, dont l'objet est de :
- concevoir, financer, reconfigurer, entretenir, maintenir et exploiter l'Enceinte Elargie (ci-après le ***Projet***) ;
 - concevoir, financer, restructurer et étendre le Stade Delort ;
 - valoriser un programme immobilier d'accompagnement.
- (B) L'Exploitant et la Ville ont souhaité que la Société confie l'exécution de certaines missions du Contrat de Partenariat relatives à l'exploitation commerciale de l'Orange Vélodrome à l'Exploitant.
- (C) Par ailleurs, la Société est partie à un contrat de maintenance et de GER (le ***Contrat de Maintenance***), avec **Bouygues E&S FM France** (le ***Mainteneur***) dont l'objet est de confier au Mainteneur les prestations de maintenance multi-technique, le gros entretien et renouvellement (***GER***) et les obligations relatives à l'Engagement sur les Volumes de Consommations de fluides de l'Enceinte Elargie en application de l'Article 32 du Contrat de Partenariat, qui incombent à la Société aux termes du Contrat de Partenariat.
- (D) La Société, le Mainteneur et l'Exploitant ont conclu ce jour le Contrat d'Interface afin de définir les modalités de leur coordination dans le cadre du Projet et de gérer les interfaces entre les stipulations du Contrat de Maintenance et celles du présent Contrat.
- (E) La Société et la Ville ont conclu le 21 décembre 2018 un avenant n° 4 au Contrat de Partenariat ayant pour objet de prendre acte de l'accueil de la Coupe du Monde de Rugby à XV 2023 et des compétitions de football pour les Jeux Olympiques 2024, d'adapter le Contrat de Partenariat afin de tenir compte de l'augmentation de la taxe foncière, de l'existence d'une société dédiée, et des modalités pratiques d'exploitation.

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

1.1 Définitions

Sauf stipulation contraire, pour l'exécution et l'interprétation du Contrat et de ses Annexes, les termes et expressions apparaissant avec une première lettre majuscule auront la signification qui leur est donnée ci-dessous et, en l'absence d'une telle définition, la signification qui leur est donnée dans le Contrat de Partenariat.

Articles désigne les articles du présent Contrat et ***Article*** désigne l'un d'entre eux.

Accord Direct désigne l'Accord Direct Maintenance conclu entre le Mainteneur, les Prêteurs et la Société ayant pour objet de définir certains droits au bénéfice des Prêteurs dans le cadre du financement du Projet.

Agent désigne Natixis, le représentant des Prêteurs.

Constructeur désigne le groupement conjoint constitué de SCAU, Didier Rogeon Architecte, IOSIS Méditerranée (devenu depuis EGIS), Garcia Ingénierie (devenu depuis G2i), BETEREM, GFC Construction (devenu depuis BOUYGUES BATIMENT SUD-EST) avec laquelle la Société a signé le Contrat de Réalisation dans le cadre du Projet.

Contrat désigne le présent contrat, en ce compris le préambule ci-dessus, les Articles et les Annexes.

Contrat de Maintenance a le sens qui est donné à ce terme au paragraphe (C) du Préambule.

Contrat d'Interface désigne le contrat conclu entre la Société, l'Exploitant et le Mainteneur et ayant pour objet de définir les obligations de coopération, de coordination, et le traitement des risques d'interfaces entre les parties à ce contrat.

Contrat de Partenariat a le sens qui lui est donné au paragraphe (A) du préambule. Il est précisé que les mots Contrat de Partenariat désignent le corps du contrat comme ses annexes et intègrent tous les avenants à celui-ci.

Contrat de Réalisation désigne le contrat conclu entre la Société et le Constructeur pour la conception, la construction, l'entretien et la maintenance de l'Enceinte Elargie avant sa mise à disposition.

Date d'Entrée en Vigueur du Contrat a le sens qui lui est donné à l'Article 15.1 du Contrat.

Documents de Financement désigne les contrats et documents désignés comme tels par la Convention d'Ouverture de Crédits ainsi que les avenants auxquels ces contrats et documents pourraient donner lieu.

Evènement de Force Majeure désigne tout évènement qui serait qualifié comme un évènement de force majeure aux termes du Contrat de Partenariat.

Exploitation Commerciale désigne l'ensemble des prestations d'exploitation commerciale mentionnées notamment aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du Contrat de Partenariat ainsi qu'à l'article 18 (pour la partie relative à l'exploitation commerciale) du Programme Fonctionnel détaillé qui figure à l'annexe IV du Contrat de Partenariat et au programme de prestations de services décrit à l'annexe VIII bis du Contrat de Partenariat, à l'exclusion de la maintenance multi-technique. Ces prestations, reprises en transparence du Contrat de Partenariat par l'Exploitant, comprennent :

- l'organisation et la commercialisation d'activités sportives, culturelles, événementielles ou autres ;
- la commercialisation d'emplacements publicitaires ;
- la reprise du contrat de « *naming right* » et la conclusion de tout nouveau contrat de « *naming right* » ;
- la gestion des droits marketing attachés à l'enceinte et à sa dénomination ;
- la sécurisation de l'enceinte et les obligations dues par l'exploitant d'un établissement recevant du public (ERP) ;
- le gardiennage ;
- le nettoyage ;
- le traitement des déchets ;
- la gestion de parcs de stationnement ;
- la reprise des baux conclus avec les opérateurs téléphoniques et la conclusion de tout nouveau bail ;

- la reprise des différents contrats de partenariats commerciaux et la conclusion de tout nouveau contrat de partenariat commercial ;
- la reprise des différents contrats de mise à disposition temporaire de loges privatives et des salons et la conclusion de tout nouveau contrat de mise à disposition de ces loges et salons ;
- les états des lieux prévus à l'article 19 du Contrat de Partenariat ;
- la mise en configuration du terrain et du stade en vue d'un évènement, hors aménagement spécifique ;
- les services et charges, notamment fluides, liés à l'Exploitation Commerciale de l'Enceinte Elargie ;
- le respect des objectifs de performances figurant à l'annexe IX du Contrat de Partenariat relatifs à l'Exploitation Commerciale ;
- l'établissement de l'ensemble des informations et la transmission à la Société, dans des délais compatibles avec les obligations de celle-ci au titre du Contrat de Partenariat, des rapports comportant ces informations nécessaires à l'accomplissement par la Société de ses obligations de *reporting* ;
- l'interface avec la Ville pour tout ce qui concerne l'exploitation ;
- la gestion de l'infrastructure WIFI et sa maintenance ;
- les obligations relatives aux assurances prévues au Contrat de Partenariat.

Gros Entretien Renouvellement de l'Exploitation ou GER Exploitation désigne, parmi les prestations nécessaires au gros entretien et au renouvellement de l'Enceinte Elargie mises à la charge de la Société par le Contrat de Partenariat, les prestations relatives au GER décrites dans le tableau figurant en Annexe 7, qui sont reprises en transparence du Contrat de Partenariat par l'Exploitant et qui portent sur :

- Mobiliers (C11 au sens de la classification de l'annexe du Contrat de Partenariat portant sur la répartition du GER) ;
- Sols souples (C13 au sens de la classification de l'annexe du Contrat de Partenariat portant sur la répartition du GER) ;
- Sols durs (C14 au sens de la classification de l'annexe du Contrat de Partenariat portant sur la répartition du GER) ;
- Revêtements muraux (C15 au sens de la classification de l'annexe du Contrat de Partenariat portant sur la répartition du GER) ;
- Plafonds et faux plafonds (C16 au sens de la classification de l'annexe du Contrat de Partenariat portant sur la répartition du GER) ;
- Pelouse de Stade (G-25-05-01 au sens de la classification de l'annexe du Contrat de Partenariat portant sur la répartition du GER).

Gros Entretien Renouvellement du Mainteneur, Gros Entretien Renouvellement Maintenance ou GER Maintenance désigne, parmi les prestations nécessaires au gros entretien et au renouvellement de l'Enceinte Elargie mis à la charge de la Société par le Contrat de Partenariat, les prestations de GER telles que définies aux Articles 1.1 et 8 du Contrat de Maintenance.

Investissements Supplémentaires désigne les investissements et/ou travaux d'embellissement que l'Exploitant peut proposer à la Société afin d'optimiser et de développer l'Exploitation Commerciale de l'Orange Vélodrome.

Jours Calendaires désigne les sept jours de la semaine.

Mainteneur a le sens qui lui est donné au paragraphe (C) du préambule.

Modification désigne tout changement affectant tout ou partie des Prestations telles que visées par l'Article 19.

Opérations de Maintenance de l'Exploitant désigne les prestations reprises en transparence du Contrat de Partenariat par l'Exploitant, et qui comprennent :

- les opérations de maintenance relatives à la peinture ;
- l'entretien de la Pelouse ;
- l'entretien des espaces verts situés dans le périmètre de l'Enceinte Elargie ;
- la maintenance des logiciels ou progiciels ayant trait à l'Exploitation Commerciale de l'Enceinte Elargie (billetterie, contrôle d'accès...) et les frais d'abonnements (internet, téléphone...) qui sont supportés par l'Exploitant ;
- la maintenance des équipements de Wi-Fi HD du Stade, pendant la durée du contrat de *naming* conclu avec Orange.

Orange Vélodrome désigne le Stade Vélodrome tel que défini dans le Contrat de Partenariat.

Parties désigne collectivement la Société et l'Exploitant et **Partie** les désigne individuellement.

Pelouse désigne l'aire de jeu.

Pénalités désigne les pénalités mentionnées à l'Article 15.2.

Prestations désigne :

- l'Exploitation Commerciale ;
- les Opérations de Maintenance de l'Exploitant ;
- le GER Exploitation ;
- les Travaux de l'Exploitant ;
- les Investissements Supplémentaires.

Prêteurs désigne tout établissement financier ayant mis à disposition ou qui s'est engagé à mettre à disposition de la Société les financements prévus dans les Documents de Financement ainsi que les banques de couverture auprès desquelles la Société a souscrit ou souscrira des contrats de couverture de taux d'intérêts dans le cadre du financement du Projet (y compris leurs éventuels successeurs et/ou ayants-droits).

Projet a le sens qui lui est donné au paragraphe (A) du préambule.

Travaux de l'Exploitant désigne les travaux suivants effectués par l'Exploitant dans les conditions et limites prévues au présent Contrat :

- la luminothérapie ;
- le chauffage de la Pelouse ;
- la sous couche, le drainage et l'arrosage du terrain ;
- un nouveau substrat ;
- la première mise en place de la Pelouse suivant les travaux de chauffage de la Pelouse ;
- le système d'arrosage de la Pelouse ;
- un nouveau système de sonorisation des tribunes ;
- un nouvel éclairage de l'aire de jeu, y compris les travaux de raccordement correspondants.

Ville a le sens qui lui est donné au paragraphe (A) du préambule.

1.2 Interprétation

Les titres du présent Contrat ne doivent pas être pris en considération pour l'interprétation des stipulations du Contrat.

Les termes définis à l'Article 1.1 ci-dessus (Définitions) pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront.

Toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit.

Les renvois au Contrat de Partenariat, à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants.

2. OBJET DU CONTRAT

Le Contrat a pour objet, conformément au principe de transparence prévu par son Article 3, de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Exploitant assure les Prestations.

3. TRANSPARENCE

3.1 Principes

3.1.1 L'Exploitant reconnaît avoir pris connaissance du Contrat de Partenariat, du Contrat de Maintenance et du Contrat d'Interface, ainsi que de leurs annexes respectives et leurs éventuels avenants, et avoir une parfaite connaissance et compréhension de ces contrats. L'Exploitant reconnaît par ailleurs qu'avant de conclure le Contrat, il a pris connaissance des Documents de Financement, dont il a également une parfaite compréhension.

3.1.2 Le Contrat est réputé avoir été établi et doit être interprété en vertu du principe dit de transparence avec le Contrat de Partenariat, par l'effet duquel les droits, obligations, risques et responsabilités de la Société relatifs aux Prestations prévus par le Contrat de Partenariat (qu'elles soient ou non visées expressément dans le présent Contrat) sont en totalité transférés en transparence de la Société à l'Exploitant, sous réserve :

- des obligations propres de la Société ;
- des dérogations prévues au Contrat ;

de manière à permettre à la Société d'exécuter parfaitement ses obligations relatives aux Prestations vis-à-vis de la Ville (*le Principe de Transparence*).

3.1.3 L'Exploitant reconnaît que toute défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations au titre du Contrat peut conduire à ce que la Société soit défaillante au titre du Contrat de Partenariat et accepte, par conséquent, d'indemniser la Société de tout préjudice subi par ce dernier en raison de cette défaillance conformément au présent Contrat.

3.1.4 En application du Principe de Transparence prévu par le présent Article, l'Exploitant assume toutes les Prestations telles qu'elles résultent du Contrat de Partenariat (qu'elles soient ou non visées expressément dans le présent Contrat) qui ne seraient pas expressément exclues du champ des obligations de l'Exploitant. Si des obligations, responsabilités et risques pesant sur la Société en vertu du Contrat de Partenariat au titre des Prestations ne sont pas visées par le Contrat pour les transférer à l'Exploitant, l'Exploitant les assume comme prestations indispensables, sauf lorsqu'elles sont expressément exclues, sans que cela n'ouvre un droit à ajustement des clauses, notamment financières, du Contrat, sauf si la Société peut se prévaloir d'un droit tiré du Contrat de Partenariat dans les conditions prévues par ce dernier ou du droit applicable.

3.1.5 L'Exploitant s'engage à exécuter ses obligations au titre du Contrat conformément aux stipulations correspondantes du Contrat de Partenariat et ses éventuels avenants, de manière à permettre à la Société de remplir ses propres obligations vis-à-vis de la Ville dans des délais et conditions compatibles avec ceux auxquels la Société s'est obligée au titre du Contrat de Partenariat. En aucun cas, les stipulations du Contrat d'Exploitation et ses annexes ne peuvent aboutir à des prescriptions qui ne sont pas compatibles avec les stipulations du Contrat de Partenariat ou qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs ou de respecter les obligations qu'impose ce contrat à la Société.

3.1.6 La Société ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée par l'Exploitant dès lors que la Société :

- (i) a manqué à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat de Partenariat du fait d'un manquement de l'Exploitant au titre du Contrat ou du Contrat d'Interface ; ou
- (ii) s'est conformé, dans l'exercice de l'un de ses droits, actions ou recours au titre du Contrat de Partenariat, pour ce qui concerne les Prestations, aux instructions de l'Exploitant à cet effet.

L'Exploitant ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée par la Société au titre du Contrat dès lors que l'Exploitant soit n'a manqué à aucune des obligations au titre du Contrat, soit a manqué à l'une des obligations au titre du Contrat du fait d'un manquement de la Société au titre du Contrat de Partenariat.

3.1.7 L'Exploitant ne peut suspendre ou empêcher l'exécution d'une obligation imposée par la Ville à la Société relative aux Prestations et qui doit être exécutée par la Société.

3.1.8 L'Exploitant doit concevoir et réaliser les Prestations conformément (i) aux lois et règlements en vigueur, au respect et à la protection de l'environnement et de la sécurité des personnes et des usagers et se conformer à la réglementation des établissements recevant du public, (ii) aux règles de l'art.

3.1.9 L'Exploitant dispose envers la Société, pour tout ce qui concerne les Prestations des mêmes droits que ceux dont la Société dispose envers la Ville au titre du Contrat de Partenariat ou du droit

administratif français et ce, dans les mêmes limites et restrictions, étant entendu que le droit à indemnisation de l'Exploitant est limité à l'encontre de la Société au montant de l'indemnisation obtenu de la Ville et le paiement est conditionné au paiement effectif et définitif à la Société des indemnités dues par la Ville ainsi qu'au désintéressement préalable des Prêteurs. Ces droits comprennent notamment le droit à prorogation de délai et/ou à indemnisation sous la forme de paiement d'une somme d'argent ou sous toute autre forme de compensation.

3.1.10 Pour donner plein effet au Principe de Transparence prévu au présent Article, l'Exploitant ne doit pas suspendre les Prestations en cas de différends en cours nés au titre du Contrat ou du Contrat de Partenariat.

3.1.11 Les stipulations des Articles 3.1.1 à 3.1.10 du présent Contrat ne portent pas atteinte aux droits de la Société de soumettre à la Ville des recours et réclamations qui lui sont propres au titre du Contrat de Partenariat.

3.1.12 La Société s'engage à ne pas, sans l'accord préalable et écrit de l'Exploitant, (i) convenir avec la Ville d'une quelconque modification du Contrat de Partenariat relative aux Prestations ou d'une Modification ou (ii) admettre une quelconque responsabilité ou renoncer à l'un quelconque de ses droits qui, dans chacun des cas visés au (i) et au (ii), auront pour effet une diminution des droits ou une augmentation des obligations de l'Exploitant au titre du Contrat.

3.1.13 La Société s'engage à communiquer à l'Exploitant dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires suivant la date à laquelle elle en a connaissance toutes informations relatives aux droits et obligations de l'Exploitant.

3.1.14 Chaque Partie convient qu'en cas de difficultés et retards affectant les Prestations ou une partie de celles-ci, elle fera tout effort raisonnable afin de minimiser les coûts supplémentaires et le retard susceptible d'en résulter.

3.2 Droits et obligations en relation avec le Contrat de Partenariat

3.2.1. Réclamation de l'Exploitant sans réclamation additionnelle de la Société

Sans préjudice des cas relevant des stipulations du Contrat d'Interface, si l'Exploitant estime que la Société a un droit quelconque (les *Droits Transparents de la Société*) d'obtenir de la Ville un paiement, une indemnisation ou tout autre droit tel qu'une prolongation de délai et qu'il entend en bénéficier au titre des stipulations de l'Article 3.1, l'Exploitant élabore sa réclamation détaillée (la *Réclamation de l'Exploitant*) et la communique à la Société dans des délais compatibles avec ceux prévus au Contrat de Partenariat. La Réclamation de l'Exploitant est établie aux frais et risques de l'Exploitant.

La Réclamation de l'Exploitant doit impérativement comporter les éléments suivants :

- (i) l'objet de la réclamation ; et
- (ii) la cause de la réclamation et les stipulations du Contrat, du Contrat de Partenariat ou du droit applicable constituant le fondement de la Réclamation de l'Exploitant ; et
- (iii) les conséquences de l'événement ou de la circonstance considérée sur les conditions de réalisation des Prestations et leur lien de causalité.

Les Parties coopèrent de bonne foi notamment afin de permettre à la Société d'évaluer pour elle les conséquences de la Réclamation de l'Exploitant. Les Parties s'engagent à se réunir, en tant que de besoin, pour examiner en commun la Réclamation de l'Exploitant et convenir ensemble de sa présentation à la Ville par la Société.

La Société peut proposer des modifications sur le projet de Réclamation de l'Exploitant. Toute modification proposée par la Société doit obtenir l'accord écrit de l'Exploitant. A défaut d'accord, la modification n'est pas opérée.

La transmission à la Ville, par la Société, d'une Réclamation de l'Exploitant ne vaut en aucun cas reconnaissance de son bien-fondé par la Société, ni aucune obligation de résultat de la Société quant à l'obtention des indemnisations et autres droits demandés par l'Exploitant.

La Société s'engage à ne faire aucune admission, transaction ou renonciation en relation avec la Réclamation de l'Exploitant, sans l'accord préalable et écrit de l'Exploitant.

La présentation et la gestion d'une Réclamation de l'Exploitant devront être effectuées de façon à préserver autant que possible la bonne coopération et le partenariat à long terme conclu par la Société avec la Ville dans le cadre du Contrat de Partenariat.

La Société peut refuser de transmettre la Réclamation de l'Exploitant si elle estime, de manière raisonnable et justifiée, que la Réclamation de l'Exploitant est insuffisamment motivée ou manifestement infondée ou pourrait entraîner la résiliation partielle ou totale pour faute, le constat de nullité ou l'annulation du Contrat de Partenariat.

En cas de refus de la Société de transmettre la Réclamation de l'Exploitant, la Société en informe préalablement l'Exploitant et les stipulations de l'Article 28.2 du Contrat pourront trouver à s'appliquer, le cas échéant.

En tout état de cause, les Parties devront se concerter, autant que possible, afin d'examiner toutes solutions ou alternatives permettant d'éviter la résiliation ou l'annulation du Contrat de Partenariat.

Sans préjudice du droit de la Société de désigner ses propres conseils pour les besoins de ses propres réclamations, l'Exploitant détermine, choisit et fournit à ses frais les moyens humains et matériels (y compris, le cas échéant, les avocats et experts) qu'il juge nécessaires ou utiles à la défense de la Réclamation de l'Exploitant par la Société. L'Exploitant prend en charge les coûts externes devant être supportés par la Société pour les besoins de la Réclamation de l'Exploitant sous réserve de leur validation préalable.

Dès l'octroi effectif d'un droit (y compris mais non limité à un droit à prolongation ou à un droit à indemnisation) à la Société, en relation avec les Prestations, le cas échéant en vertu d'une décision juridictionnelle, un droit identique est immédiatement accordé à l'Exploitant par la Société. En cas de remise en cause par une décision juridictionnelle exécutoire (même non définitive) des sommes versées par la Société à l'Exploitant à la suite d'une réclamation, y compris après le terme du Contrat, l'Exploitant rembourse à la Société les sommes concernées dans un délai permettant à la Société de respecter ses obligations à l'égard de la Ville.

En cas de rejet total ou partiel de la Réclamation de l'Exploitant par la Ville ou, le cas échéant, par une juridiction, ce rejet est opposable à l'Exploitant. Dans cette hypothèse, l'Exploitant peut demander à la Société de faire valoir ses droits devant les tribunaux compétents, étant entendu cependant que l'Exploitant ne peut exercer aucun recours contre la Société en cas de non-satisfaction totale ou partielle de la Réclamation de l'Exploitant. Nonobstant un éventuel désaccord entre la Société et l'Exploitant sur la saisine des juridictions de première instance, d'appel ou dans le cadre d'un pourvoi, la Société s'engage à les saisir dès lors que l'Exploitant en fait la demande et que cette demande est raisonnable et justifiée.

Pendant la durée du Contrat, les Parties doivent, en cas de Réclamation de l'Exploitant, poursuivre l'exécution de leurs obligations conformément au Contrat sur la base de la position exprimée par la Ville vis-à-vis de cette Réclamation.

L'Exploitant ne peut faire une réclamation à la Société, en raison du fait d'un tiers, que dans la mesure où la Société détient envers ledit tiers un droit sur le terrain contractuel, quasi contractuel, délictuel ou quasi délictuel. Le cas échéant, les relations entre la Société et l'Exploitant à ce titre seront régies selon les principes énoncés à l'Article 3.2.2 ci-dessous. Il est expressément prévu qu'au titre du présent Article, le Mainteneur n'est pas considéré comme un tiers.

3.2.2. Concomitance de la Réclamation de l'Exploitant et de la Réclamation de la Société

La Société se réserve le droit d'apporter ses compléments, qui peuvent notamment comprendre les sommes dues aux Créanciers Financiers au titre des Documents de Financement (la **Réclamation de la Société**) à toute réclamation de l'Exploitant. Est alors formulée une réclamation conjointe (la **Réclamation Conjointe**).

La Réclamation Conjointe fait l'objet d'une démarche conjointe tant dans la réclamation que dans les suites que pourrait y donner la Ville.

Les Parties s'engagent à demander à la Ville de préciser, lors de l'éventuelle acceptation desdites réclamations, l'allocation des sommes entre les différents chefs de préjudice acceptés par la Ville, aux fins de répartition de ladite indemnité entre la Société et l'Exploitant.

Les Parties se rencontrent afin de déterminer, avant l'envoi de la Réclamation Conjointe, une clé de répartition des sommes qui seraient obtenues de la Ville si cette dernière, dans sa décision, n'indiquait pas de justification permettant d'identifier ce qui correspond aux postes de réclamation respectifs de l'Exploitant et de la Société.

Dans le cas où la Ville n'accepterait effectivement qu'une partie de la Réclamation Conjointe et/ou arrêterait une répartition de l'indemnisation entre les différents chefs de préjudice de la Société et de l'Exploitant, cette répartition s'imposera aux Parties, à titre provisoire. Chaque Partie peut ensuite, le cas échéant, contester cette décision auprès de la Ville.

Les modifications éventuelles issues de la contestation et acceptées par la Ville s'imposeront aux Parties pour une répartition définitive de l'indemnité accordée au titre de ladite réclamation.

Dans le cas où le montant alloué par la Ville ne comporterait pas de justification permettant d'identifier ce qui correspond aux postes de réclamation respectifs de l'Exploitant et de la Société, et que le montant alloué n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble de la Réclamation Conjointe, alors le montant alloué sera réparti entre les Parties, sauf meilleur accord des Parties sur la base de la clé de répartition convenue avant l'envoi de la Réclamation Conjointe.

En cas de désaccord sur les modalités d'application du présent Article, les Parties ont toujours la possibilité d'appliquer les stipulations de l'Article 28.2 du Contrat.

Dans l'hypothèse où la Ville ou, le cas échéant, la juridiction administrative saisie, rejette totalement ou partiellement la Réclamation de l'Exploitant présentée par la Société à la Ville, l'Exploitant est tenu de considérer que ce rejet lui est opposable et ne doit engager aucune voie de recours à l'encontre de la Société au titre du Contrat en vue d'obtenir de cette dernière un supplément de prix et/ou un délai supplémentaire ou tout autre ajustement pour ce qui n'a pas été couvert ou admis par la Ville ou, le cas échéant, par la juridiction administrative saisie. Nonobstant un éventuel désaccord entre la société et l'Exploitant sur la saisine des juridictions de première instance, d'appel ou dans le cadre d'un pourvoi, la Société s'engage à les saisir dès lors que l'Exploitant en fait la demande et que cette demande est raisonnable et justifiée.

Il est entendu que chaque Partie supporte les frais qu'elle a engagés au titre de la Réclamation Conjointe, sauf accord différent convenu entre les Parties.

L'Exploitant s'engage à mettre en œuvre ses droits au titre de l'Article 3 de manière raisonnable, motivée et non abusive. Il indemnise la Société de tout préjudice direct subi par celle-ci résultant d'un abus de sa part.

4. OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 Obligations de l'Exploitant

Sous réserve du Principe de Transparence énoncé à l'Article 3, outre les autres obligations mises à sa charge au titre des autres stipulations du présent Contrat et du Contrat d'Interface, l'Exploitant s'engage, pendant toute la durée du Contrat, à :

1. assurer l'ensemble des Prestations, ainsi que les risques y afférents au titre du Contrat de Partenariat, de manière à ce que la Société soit en mesure de respecter les stipulations du Contrat de Partenariat, étant précisé que toute modification du Contrat de Partenariat et/ou du Contrat ayant été ou étant susceptible de modifier les Prestations ou les conditions d'exécution des Prestations ne peut être effectuée sans accord préalable de l'Exploitant, qui doit faire connaître son point de vue dans un délai compatible avec le bon déroulement des discussions avec la Ville. Cependant, en cas de modification du Contrat de Partenariat qui serait imposée par la Ville pour motif d'intérêt général, celle-ci est opposable à l'Exploitant et emporte modification du présent Contrat ; l'Exploitant doit alors réaliser les Prestations ainsi amendées, sans préjudice du droit à percevoir les indemnités correspondantes dans les conditions et limites du Principe de Transparence ;
2. assumer, par délégation de la Société, toutes les obligations liées à la qualité d'ERP de l'Orange Vélodrome ;
3. se conformer à l'ensemble des obligations au terme du Contrat d'Interface ;
4. mettre à disposition les ressources financières, les moyens techniques et le personnel qualifié nécessaires pour l'exécution de ses obligations au titre du Contrat afin d'atteindre les performances requises précisées dans le Contrat, le respect de ces dernières étant le seul critère de pénalisation de la Prestation ;
5. coopérer et se coordonner avec la Société pour la bonne exécution des Prestations ;
6. coopérer et se coordonner avec l'ensemble des intervenants du Projet, et notamment ses sous-traitants, prestataires, de telle sorte que la Société, qui assure la coordination de l'ensemble, ne puisse manquer à aucune de ses obligations ;
7. faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité applicables dans le cadre de l'exécution des Prestations ;
8. se conformer à la réglementation des établissements recevant du public ;
9. se conformer à la réglementation sportive et notamment à toutes les normes impératives sportives nationales ou internationales du football et du rugby ;
10. respecter ses obligations en matière de GER Exploitation ;
11. établir le planning d'exécution des Prestations en toute transparence avec le Contrat de Partenariat ;
12. procéder, et transmettre à la Société, un état des lieux contradictoire tel que prévu à l'article 19 du Contrat de Partenariat ;

13. identifier et réaliser en temps utile, pour le compte de la Société, l'ensemble des déclarations nécessaires à effectuer auprès des administrations compétentes pour la réalisation des Prestations, ainsi que l'ensemble des démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer et maintenir les autorisations administratives éventuellement nécessaires à la réalisation des Prestations ;
14. obtenir, maintenir et renouveler en temps utile et pendant toute la durée du Contrat, les déclarations, les autorisations, permis et approbations nécessaires à la réalisation des Prestations ;
15. répondre par écrit, avec diligence et dans un délai raisonnable, aux demandes d'informations supplémentaires formulées par écrit par la Société ;
16. assumer les conséquences financières d'une mauvaise performance imputable à l'Exploitant ou tout défaut au titre de ses obligations ou engagements à savoir la prise en charge des pénalités appliquées par la Ville à la Société et appliquées en parfaite transparence à l'Exploitant ;
17. souscrire les assurances liées à ses obligations aux termes des Prestations ;
18. informer dans les meilleurs délais de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur la performance ou susceptible d'entraîner une interruption de service ;
19. élaborer l'ensemble des documents nécessaires aux Prestations, dans le respect des stipulations du Contrat de Partenariat et de l'ensemble des procédures, normes et spécifications techniques applicables et notamment celles mentionnées dans le Contrat de Partenariat. Il communique en temps utile ces documents à la Société ;
20. confier à des petites et moyennes entreprises au moins 5 % des Prestations, conformément à l'article 41 du Contrat de Partenariat ;
21. effectuer toute modification demandée par la Ville conformément au Contrat de Partenariat et aux stipulations de l'article 37 du Contrat de Partenariat, l'Exploitant étant invité à participer à l'élaboration du rapport prévu par ledit article ;
22. remplir, pour le compte de la Société, l'ensemble des obligations de communication d'informations et de documents mises à la charge de la Société aux termes du Contrat de Partenariat et liées aux Prestations ;
23. supporter l'ensemble des risques liés aux travaux mentionnés à l'Article 10 du Contrat et notamment, garantir la Société, le Constructeur et le Mainteneur contre tout dommage, surcoût, délai, pénalités qui pourraient en résulter ;
24. respecter ses obligations financières au titre de l'Article 14.1 du Contrat ;
25. assurer ses obligations propres en tant que maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues à l'Article 10 du Contrat.

En cas de situation mettant en péril la sécurité ou la sûreté des personnes et des biens, l'Exploitant accepte que la Ville ou toute autorité publique puisse prendre toute mesure d'urgence ou conservatoire nécessaire, y compris l'interruption provisoire des Prestations. Il en informe immédiatement la Société.

Le personnel de l'Exploitant reste en toute circonstance sous sa propre responsabilité hiérarchique et disciplinaire, l'Exploitant étant seul habilité à lui adresser des directives et instructions.

En vue de l'exécution des Prestations, l'Exploitant peut sous-traiter tout ou partie de ses obligations aux sociétés de son choix, dans le respect le cas échéant de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. Lorsque la loi précitée est applicable, l'Exploitant soumet son sous-traitant à l'agrément de la Société. En tout état de cause, l'Exploitant doit notifier à la Société l'identité de ses sous-traitants.

Le recours à la sous-traitance ne saurait dégager l'Exploitant de ses obligations au titre du Contrat ainsi qu'au titre des lois, règlements et normes applicables.

4.2 Obligations de la Société

Sans préjudice du Contrat d'Interface, la Société s'engage, pendant toute la durée du présent Contrat, à :

1. communiquer, dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires, dès lors qu'ils sont normalement à sa disposition, tous les éléments nécessaires à l'exercice de la mission de l'Exploitant et, en particulier, les contrats de toute nature susceptibles d'avoir un impact sur l'Exploitation Commerciale, étant précisé que la responsabilité de la Société ne saurait être engagée au cas où des documents émanant de la Ville seraient inexacts ou incomplets. La responsabilité de la Société pourra être engagée en cas de transmission d'éléments inexacts ou incomplets émanant d'elle ;
2. désigner dès la signature du Contrat un représentant comme interlocuteur de l'Exploitant ;
3. autoriser et permettre à l'Exploitant l'accès à l'Orange Vélodrome en cohérence avec les stipulations du Contrat de Maintenance et en transparence du Contrat de Partenariat, prévenir l'Exploitant de tout changement des conditions d'accès à l'Orange Vélodrome et alerter l'Exploitant en cas d'évènements nécessitant son intervention au titre des Prestations sauf quand ces informations sont fournies le cas échéant directement à l'Exploitant par la Ville ;
4. procéder à l'état des lieux initial au moment de l'entrée en vigueur du présent Contrat ;
5. assurer ses obligations propres en tant que maître d'ouvrage de l'Enceinte Elargie, en particulier la mise en place des assurances associées à cette qualité de maître d'ouvrage ;
6. dans le cadre des stipulations de l'Article 3.2 du Contrat, se montrer diligente dans la présentation à la Ville des réclamations ;
7. associer l'Exploitant à toute discussion concernant les Prestations, et notamment à ne pas convenir d'une modification du Contrat de Partenariat sans en avoir préalablement informé l'Exploitant et avoir recueilli son accord dès lors que les modifications pourraient avoir une incidence sur les Prestations qui lui incombent au titre du Contrat.

4.3 Devoir d'information réciproque

Les Parties s'obligent mutuellement à se communiquer, avec la diligence requise, toutes informations, documentations techniques et correspondances commerciales à leur disposition et utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le cadre du Contrat de Partenariat et du Contrat.

5. ETAT DES LIEUX INITIAL

L'utilisation de l'Orange Vélodrome par l'Exploitant est subordonnée à un état des lieux initial contradictoire.

L'état des lieux est dressé dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires à compter de la signature du présent Contrat, et en constitue l'Annexe 2.

6. REPRISE DES ACTIFS

L'Exploitant reprend l'ensemble des actifs corporels et incorporels relatifs à l'Exploitation Commerciale de l'Orange Vélodrome et qui ne constituent pas des biens devant revenir à la Ville.

La liste des actifs transférés à l'Exploitant figure en Annexe 1. Les actifs corporels comprennent notamment le matériel et les objets mobiliers. Les actifs incorporels comprennent notamment l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, commandes, contrats, traités, conventions, autorisations, engagements et les créances correspondant à des prestations non réalisées à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat. Les créances correspondant à des prestations déjà réalisées à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat ne font pas partie des actifs repris par l'Exploitant ; lorsqu'il perçoit ces dernières, l'Exploitant doit immédiatement rétrocéder un montant équivalent à la Société.

Les créances déjà perçues et non perçues par la Société à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat correspondant à des prestations réalisées postérieurement à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat reviennent à l'Exploitant et sont versées par la Société à ce dernier au plus tard à la plus tardive des deux dates suivantes : la date tombant trente (30) Jours à compter de la Date d'Entrée en Vigueur ; la date tombant trente (30) Jours après la date à laquelle la Société les perçoit.

Les dettes correspondant à des prestations/fournitures déjà réalisées à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat demeurent à la charge de la Société.

La Société fait ses meilleurs efforts et opère les diligences qui s'imposent à elle pour que ses cocontractants acceptent la cession des actifs, lorsqu'un tel accord est nécessaire. L'Exploitant ne saurait voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où un actif, visé ci-dessus, ne peut être transféré à défaut pour la Société d'avoir obtenu l'accord d'un ou de co-contractant(s), dès lors que leur accord était requis.

La Société demeure responsable des conséquences financières éventuelles liées à des litiges pendants à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat ou, pour les litiges à venir, relatifs à l'exécution des contrats antérieurement à l'entrée en vigueur du Contrat.

Les actifs sont cédés dans l'état dans lequel ils se trouvent à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, sans que l'Exploitant ne puisse élever aucune réclamation à ce sujet.

7. CESSION DU CONTRAT DE NAMING RIGHT

L'Exploitant, reprend à son nom et pour son compte le contrat de « *naming right* » prévu à l'article 20.3 du Contrat de Partenariat, qui a pour objet, en contrepartie d'une redevance versée par le cocontractant, d'associer une dénomination ou marque à la dénomination de l'Enceinte Elargie. Le contrat de « *naming right* » définit la dénomination de l'Enceinte Elargie, la signalétique associée sur l'Ouvrage et la contrepartie apportée par le cocontractant.

La cession de contrat est soumise à l'accord du cocontractant. La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts et opère les diligences qui s'imposent à elle pour que ce dernier - Orange - accepte la cession, du contrat de « *naming right* » conclu avec la Société le 22 janvier 2017, à l'Exploitant. A défaut pour la Société de recueillir l'accord d'Orange, le présent Contrat est résolu de plein droit.

Tout projet de renouvellement du contrat de « *naming right* » ou de modification de ce contrat portant sur l'identité du cocontractant, la durée du contrat, ou le montant de la redevance, est transmis à la Société et soumis à son approbation, la Société pouvant refuser ce projet en raison de :

- l'identité du cocontractant choisi, sous réserve que la Société et ses actionnaires invoquent un motif légitime et raisonnable ;
- la réduction de la durée du contrat de « *naming right* » ;
- la réduction de la redevance nette des frais techniques versée par le cocontractant au titre du contrat de « *naming right* » au jour de la signature du présent contrat ;
- l'ordre public, les bonnes mœurs, ou si le projet est de nature à porter atteinte à l'image de la Ville de Marseille.

Tout projet de renouvellement du contrat de « *naming right* » ou de modification de ce contrat est en outre transmis à la Ville de Marseille, qui peut s'y opposer dans les conditions prévues au Contrat de Partenariat.

En aucun cas, la durée d'un contrat de « *naming right* » ne peut excéder celle du Contrat de Partenariat.

8. REPRISE DU PERSONNEL

L'Exploitant s'engage à reprendre le personnel de la Société affecté à l'Exploitation Commerciale de l'Orange Vélodrome. La Société peut conserver le personnel qu'elle a nommé ou fonctionnellement désigné. La liste du personnel à reprendre figure en Annexe 5.

A la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, les contrats de travail font l'objet d'un transfert au bénéfice de l'Exploitant, qui devient le nouvel et unique employeur des salariés concernés.

Les avantages acquis au cours de l'année de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat et dont le paiement doit intervenir après la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat sont répartis au *pro rata temporis* entre la Société et l'Exploitant.

Les conditions contractuelles de l'emploi des salariés sont maintenues à l'identique. Les salariés conservent leur ancienneté. Les droits correspondant aux jours de congés payés acquis ou en cours d'acquisition et, plus généralement, à tout autre congé ou toute autre période de repos légalement ou conventionnellement acquis les Salariés et non utilisés seront repris. Les autres avantages sont maintenus (véhicules de fonction, etc.).

L'Exploitant assume seul l'ensemble des conséquences financières éventuelles liées à la reprise du personnel, et notamment tout risque associé à des éventuels litiges avec certains salariés dans le cadre de ce transfert.

La Société demeure responsable des conséquences financières éventuelles liées à des litiges pendant la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat ou, pour les litiges à venir, relatifs à l'exécution du contrat de travail antérieurement à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat.

9. MAINTENANCE ET GER EXPLOITATION

L'Exploitant a la charge des Opérations de Maintenance de l'Exploitant et du GER Exploitation.

9.1 Principes généraux

L'Exploitant détermine le prestataire, la nature, l'ampleur et le calendrier de réalisation :

- des Opérations de Maintenance de l'Exploitant ;
- du GER Exploitation.

L'Exploitant est seul responsable de la réalisation des Opérations de Maintenance de l'Exploitant et du GER Exploitation prévus au Contrat. L'Exploitant doit concevoir et réaliser les Opérations de Maintenance de l'Exploitant et le GER Exploitation conformément :

- (i) aux lois et règlements en vigueur, au respect et à la protection de l'environnement et à la sécurité des personnes et des usagers ;
- (ii) aux règles de l'art ;
- (iii) aux droits des architectes sur leur œuvre d'architecture conformément aux articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
- (iv) aux garanties émises par le Constructeur. Il assume toutes les conséquences d'une difficulté ou de l'impossibilité de mettre en œuvre ces garanties imputables en tout ou partie à la mise en œuvre des Opérations de Maintenance de l'Exploitant ou du GER Exploitation ; et
- (v) aux garanties de performance données par le Mainteneur.

Sous réserve de l'application du Principe de Transparence, l'Exploitant est soumis à une obligation de résultat. L'Exploitant supporte seul le risque de sous-dimensionnement de la redevance et s'engage à ne demander à la Société aucune somme à ce titre.

9.2 Réalisation du GER Exploitation

L'Exploitant transmet pour information à la Société et à la Ville, avec copie au Mainteneur, dix (10) Jours Calendaires avant la date prévue du début de la procédure de sélection de l'opérateur en charge du GER Exploitation le projet de cahier des charges techniques et la liste des entreprises consultées.

Le cahier des charges techniques doit comporter les exigences adéquates au choix des entreprises.

La Société et/ou le Mainteneur peuvent formuler toutes observations sur ce cahier des charges ou l'identité des entreprises consultées. Au terme de la procédure de sélection, l'Exploitant notifie à la Société avec copie au Mainteneur, l'entreprise sélectionnée. L'Exploitant s'engage à procéder à un examen attentif des compétences techniques et professionnelles des entreprises et à ne sélectionner que celles justifiant des compétences techniques et professionnelles adéquates, en particulier aux exigences liées au statut d'établissement recevant du public. La Société peut demander à ce que l'entreprise sélectionnée justifie de ces compétences techniques et professionnelles par tout moyen de son choix.

L'Exploitant notifie avec un préavis de dix (10) Jours Calendaires le début de chaque phase GER Exploitation.

L'Exploitant rédige un rapport trimestriel de l'avancement du GER Exploitation qu'il adresse à la Société.

La Société peut accéder à tout moment aux sites faisant l'objet de GER Exploitation.

Elle est invitée à chaque réunion ayant pour ordre du jour des questions susceptibles de concerner le GER Exploitation ou à chaque visite.

Elle peut, à la suite des réunions relatives au GER Exploitation ou des visites effectuées par ses représentants, communiquer à l'Exploitant ses observations quant à l'exécution du GER Exploitation.

L'Exploitant doit indiquer à la Société quelle(s) suite(s) il entend donner à ces observations dans un délai de trois (3) Jours Calendaires suivant la réception de ces observations.

La présence ou l'absence de la Société aux réunions relatives aux sites faisant l'objet du GER Exploitation, les observations ou l'absence d'observation de sa part, ne peuvent en aucun cas dégager l'Exploitant des responsabilités afférentes à sa qualité de maître d'ouvrage délégué et/ou de ses obligations contractuelles.

L'Exploitant reconnaît avoir conclu un Contrat d'Interface avec le Mainteneur, qui l'associe à la réalisation du GER Exploitation, et s'engage à se conformer à l'ensemble de ses obligations au titre du Contrat d'Interface.

9.3 Réalisation des Opérations de Maintenance de l'Exploitant

L'Exploitant tient un rapport comprenant le compte-rendu d'exécution des Opérations de Maintenance de l'Exploitant, comprenant notamment les dates d'exécution, le temps passé, l'état des matériels et pièces de rechange utilisés, les noms des agents, et les éventuelles observations particulières sur l'exécution de l'opération de maintenance.

L'Exploitant transmet pour information à la Société et à la Ville, avec copie au Mainteneur, mensuellement, le rapport récapitulant l'ensemble des interventions du mois. La Société et/ou le Mainteneur peuvent formuler toutes observations sur ce rapport. L'Exploitant doit indiquer à la Société quelle(s) suite(s) il entend donner à ces observations dans un délai de sept (7) Jours Calendaires suivant la réception de ces observations.

La Société peut accéder à tout moment aux sites faisant l'objet des Opérations de Maintenance de l'Exploitant.

L'Exploitant reconnaît avoir conclu un Contrat d'Interface avec le Mainteneur, qui l'associe à la réalisation des Opérations de Maintenance de l'Exploitant, et s'engage à se conformer à l'ensemble de ses obligations au titre du Contrat d'Interface.

9.4 Financement du GER Exploitation et des Opérations de Maintenance de l'Exploitant

L'Exploitant finance lui-même le GER Exploitation tel que défini à l'article 1.1 du Contrat.

Par exception, pour les prestations incluses dans le GER Exploitation et pour lesquelles des sommes sont allouées dans l'annexe VIII [Programme d'entretien, de maintenance et de GER] du Contrat de Partenariat, le compte GER est débité au profit de l'Exploitant pour la partie de la redevance RBA3 correspondant aux sommes concernées.

La partie de la redevance RBA3 perçue par l'Exploitant est indexée conformément aux stipulations de l'article 29.4 du Contrat de Partenariat.

Sous réserve de l'application du Principe de Transparence, l'Exploitant est soumis à une obligation de résultat aux termes de laquelle le risque de hausse des dépenses liées aux travaux de GER non prévus ou non estimés dans le cadre du GER Exploitation est assumé par lui. L'Exploitant s'engage à ne demander à la Société aucune somme excédant le montant figurant dans le Programme d'Entretien, de Maintenance et de GER, déduction faite des éventuelles pénalités effectivement appliquées par la Ville.

Au terme normal ou anticipé du Contrat, l'Exploitant est tenu de restituer à la Société l'intégralité des sommes allouées au GER Exploitation selon les modalités décrites dans l'annexe VIII

[Programme d'entretien, de maintenance et de GER] au Contrat de Partenariat et que l'Exploitant n'aurait pas utilisées à la date considérée pour faire face à ses obligations de GER Exploitation.

10. TRAVAUX DE L'EXPLOITANT

10.1 Description et financement des travaux

Afin d'optimiser l'Orange Vélodrome et son potentiel d'utilisation par l'Exploitant, l'Exploitant s'engage à conduire des travaux en vue de la mise en place de nouveaux équipements (les *Travaux de l'Exploitant*), qui sont indissociables de l'Ouvrage.

Conformément à l'article 18 du Contrat de Partenariat, la redevance RBA3 versée par la Ville à la Société au titre des prestations de gros entretien et renouvellement est versée sur un compte bancaire spécifique ouvert au nom de la Société, logé au sein de la Société et exclusivement dédié aux opérations de gros entretien et renouvellement.

Les coûts des Travaux de l'Exploitant sont financés par la partie de la redevance RBA3 correspondant aux sommes allouées et restantes avant la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, conformément aux modalités décrites à l'Annexe 7, en contrepartie de la réalisation des Travaux de l'Exploitant, sur présentation par l'Exploitant de justificatifs attestant de l'évolution des Travaux de l'Exploitant et après acceptation du cahier des charges techniques, dans la limite d'un montant de :

- cinq millions (5.000.000) d'euros hors taxes sur la durée du Contrat pour les travaux portant sur l'aire de jeu (luminothérapie, chauffage, renouvellement de la Pelouse) et le matériel de sonorisation ;
- deux millions (2.000.000) d'euros hors taxes sur la durée du Contrat pour les travaux portant sur le nouvel éclairage.

Au-delà des plafonds précités, l'Exploitant assume la charge financière des Travaux de l'Exploitant.

La partie de la redevance RBA3 perçue par l'Exploitant est indexée conformément aux stipulations de l'article 29.4 du Contrat de Partenariat.

Au terme normal ou anticipé du Contrat, l'Exploitant est tenu de restituer à la Société l'intégralité des sommes allouées aux Travaux de l'Exploitant selon les modalités décrites dans l'annexe VIII (Programme d'entretien, de maintenance et de GER) au Contrat de Partenariat et que l'Exploitant n'aurait pas utilisées à la date considérée pour faire face à ses obligations de Travaux de l'Exploitant.

10.2 Réalisation et mise à disposition des Travaux de l'Exploitant

(a) Principes communs

L'Exploitant détermine les prestataires, la nature, l'ampleur et le calendrier de réalisation des Travaux de l'Exploitant.

Les Parties désignent l'Exploitant en qualité de maître de l'ouvrage délégué des Travaux de l'Exploitant. La maîtrise d'œuvre relève également de l'Exploitant, qui peut contracter avec un tiers pour la réalisation de cette prestation. La Société et le Mainteneur ne peuvent en aucun cas être regardés comme les maîtres d'œuvre des Travaux de l'Exploitant.

L'Exploitant se voit confier par le Contrat la maîtrise d'ouvrage déléguée des Travaux de l'Exploitant pour les éléments de maîtrise d'ouvrage qui suivent :

- l'élaboration du programme, la localisation de l'opération, la détermination de l'enveloppe prévisionnelle ou le financement de l'opération ;
- la définition des conditions administratives et techniques de l'étude et de l'exécution de l'ouvrage ;
- la préparation, signature, gestion et le versement de la rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre ;
- la préparation, signature, gestion et le versement de la rémunération des contrats de travaux ;
- l'approbation des avant-projets et l'accord sur le projet ;
- la signature des divers avenants ;
- la passation des contrats d'assurance et des missions de contrôle technique nécessaires ;
- la capacité d'ester en justice.

L'Exploitant se voit déléguer, pour les Travaux de l'Exploitant, l'ensemble des tâches du maître de l'ouvrage, des études de faisabilité jusqu'à l'extinction des garanties décennales, étant précisé que la Société demeure l'interlocuteur de la Ville au titre du Contrat de Partenariat.

Il appartient à l'Exploitant de tenir informés la Société, le Mainteneur et la Ville tout au long de la conception et de la réalisation des Travaux de l'Exploitant.

L'Exploitant reconnaît avoir conclu un Contrat d'Interface avec le Mainteneur et associe ce dernier à la conception, la réalisation et la mise à disposition des Travaux de l'Exploitant. L'Exploitant s'engage à se conformer à l'ensemble de ses obligations au titre du Contrat d'Interface.

L'Exploitant transmet pour information à la Société et à la Ville, avec copie au Mainteneur, dix (10) Jours Calendaires avant la date prévue du début de la procédure de sélection des entreprises en charge des Travaux de l'Exploitant, le projet de cahier des charges techniques.

Le cahier des charges techniques devra comporter les exigences adéquates au choix des entreprises. Le cahier des charges techniques est transmis, avec les autres études et documents techniques, au Mainteneur pour approbation dans les conditions visées au Contrat d'Interface. Si le Mainteneur refuse d'accorder son visa, l'Exploitant assume les conséquences éventuelles vis-à-vis du Mainteneur et de la Société.

La Société, la Ville et le Mainteneur peuvent chacun formuler leurs observations sur ce cahier des charges techniques.

L'Exploitant transmet pour avis à la Société, avec copie au Mainteneur, dix (10) Jours Calendaires avant la date prévue du début de la procédure de sélection de l'entreprise, l'identité des entreprises consultées. La Société, et/ou le Mainteneur, peuvent formuler toutes observations sur cette liste d'entreprises.

Au terme de la procédure de sélection, l'entreprise est sélectionnée par l'Exploitant conformément :

- au cahier des charges techniques ;
- aux exigences techniques et professionnelles.

L'Exploitant notifie à la Société, avec copie au Mainteneur, l'identité de l'entreprise sélectionnée pour chaque prestation donnée.

L'Exploitant notifie à la Société, avec un préavis de dix (10) Jours Calendaires, le début de chaque phase des Travaux de l'Exploitant. Les Travaux de l'Exploitant sont engagés dans un délai de douze (12) mois suivant la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat.

L'Exploitant rédige un rapport mensuel de l'avancement des Travaux de l'Exploitant. Il adresse ce rapport à la Société.

La Société et le Mainteneur peuvent accéder à tout moment aux sites faisant l'objet des Travaux de l'Exploitant.

La Société et le Mainteneur sont invités à chaque réunion ayant pour ordre du jour des questions susceptibles de concerner les Travaux de l'Exploitant ou à chaque visite. La Société peut, à la suite des réunions relatives aux Travaux de l'Exploitant ou des visites effectuées par ses représentants, communiquer à l'Exploitant ses observations quant à l'exécution des Travaux de l'Exploitant.

L'Exploitant informe par écrit la Société et la Ville, avec copie au Mainteneur, de la date à laquelle il procède à la réception des Travaux de l'Exploitant et les invite à y participer. Sauf accord entre les Parties, le délai entre la date de réception par la Société de cette notification et la date à laquelle l'Exploitant procède à la réception ne peut être inférieur à dix (10) Jours Calendaires.

L'Exploitant ne procède à la réception des Travaux de l'Exploitant qu'avec l'accord de la Ville transmis aux Parties.

La réception des Travaux de l'Exploitant ou le refus est matérialisé(e) par un procès-verbal contradictoire écrit, daté et signé conjointement par les Parties, après accord de la Ville. En cas de refus de la Ville, l'Exploitant ne peut pas réceptionner les Travaux de l'Exploitant. Il met en œuvre une nouvelle procédure de réception des Travaux de l'Exploitant dans les meilleurs délais, dans les conditions décrites au présent Article.

En cas d'accord entre les Parties sur la nature et l'ampleur des réserves et non conformités visées ci-dessus, l'Exploitant peut :

- réceptionner les Travaux de l'Exploitant sans réserve ;
- réceptionner les Travaux de l'Exploitant avec réserves. L'Exploitant est tenu de faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du procès-verbal de réception, sauf si un délai supérieur a été mentionné au procès-verbal de réception. La levée des réserves donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de levée des réserves écrit, daté et signé par les Parties ;
- ne pas réceptionner les Travaux de l'Exploitant si des non-conformités rendant impropres les ouvrages à leur utilisation prévue sont constatées. L'Exploitant met en œuvre une nouvelle procédure de mise à disposition des Travaux de l'Exploitant dans les meilleurs délais, dans les conditions décrites au présent Article.

En cas de désaccord sur la nature et l'ampleur des non-conformités visés ci-dessus, il est fait application des stipulations de l'Article 28.2 du présent Contrat.

Par transparence, la procédure de mise à disposition prévue à l'article 16 du Contrat de Partenariat est, le cas échéant, mise en œuvre conformément à l'annexe VII du Contrat de Partenariat, et dans les conditions prévues à l'Article 11.6 du Contrat.

(b) Spécificités concernant les travaux d'éclairage

L'Exploitant associe le Mainteneur à la détermination du prestataire, de la nature, de l'ampleur et du calendrier de réalisation des travaux portant sur la mise en place d'un nouvel éclairage de l'aire de jeu dans les conditions prévues au Contrat d'Interface.

Les travaux de raccordement « électricité » pour la mise en place du nouvel éclairage sont réalisés par le Mainteneur, dans les conditions prévues au Contrat d'Interface.

La Société transmet à la Ville la liste comprenant l'identité des entreprises consultées lui ayant été transmise par l'Exploitant, dans un délai de deux (2) Jours Calendaires maximum. Au terme de la procédure de sélection menée par l'Exploitant, la Société transmet à la Ville l'identité de l'entreprise sélectionnée par l'Exploitant, et lui ayant été notifiée, pour approbation.

10.3 Risques liés aux Travaux de l'Exploitant

L'Exploitant supporte l'ensemble des risques liés aux Travaux de l'Exploitant et les conséquences financières directes ou indirectes des dommages, surcoûts, délais ou pénalités qui pourraient en résulter pour la Ville, la Société, le Mainteneur et le Constructeur. En tout état de cause, les observations ou la prise en compte des remarques de la Ville, la Société, le Mainteneur ou le Constructeur ne déchargent en aucun cas l'Exploitant de sa responsabilité au titre du Contrat d'Exploitation ou du Contrat d'Interface vis-à-vis de la Société.

11. INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES

11.1 Travaux concernés

Afin d'améliorer et d'optimiser l'Exploitation Commerciale du Stade, l'Exploitant peut proposer des Investissements Supplémentaires, dans le respect des droits et obligations :

- (i) de la Société ;
- (ii) des architectes de l'Orange Vélodrome sur leur œuvre d'architecture, conformément aux articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
- (iii) du Constructeur, et notamment ses garanties ; et
- (iv) du Mainteneur, et notamment ses obligations de performance.

11.2 Proposition de modification

L'Exploitant transmet à la Société, avec copie au Mainteneur, une proposition présentant les Investissements Supplémentaires et leurs impacts, le cas échéant lorsque cela est pertinent à l'issue d'une première réunion entre la Ville, la Société et l'Exploitant portant sur le principe de l'Investissement Supplémentaire.

En application du Principe de Transparence, l'Exploitant prépare, lorsque cela est nécessaire, un rapport permettant d'évaluer l'impact des Investissements Supplémentaires envisagés lorsqu'ils constituent une modification au sens de l'article 36.2 du Contrat de Partenariat, sur l'exécution du Contrat de Partenariat conformément à l'article 36.2 du Contrat de Partenariat. Le Mainteneur donne son avis sur ces impacts. Il accepte par écrit et préalablement ces impacts.

Si la Société estime que la proposition concerne ses droits et obligations, et/ou ceux des architectes de l'Orange Vélodrome, du Constructeur et du Mainteneur, les Parties doivent se concerter. En cas de refus de la Société, en raison de l'incompatibilité des Investissements Supplémentaires proposés avec l'Enceinte Elargie telle qu'acceptée par la Ville ou de la réduction de ses droits qui est susceptible d'en résulter, l'Exploitant renonce aux Investissements Supplémentaires.

Sauf refus de sa part selon les conditions prévues à l'alinéa précédent, la Société transmet la proposition de l'Exploitant à la Ville. En l'absence de réponse de la Ville de Marseille dans un délai de deux (2) mois ou en cas de refus exprès, l'Exploitant renonce aux Investissements Supplémentaires.

11.3 Avenant

Les Investissements Supplémentaires envisagés font l'objet d'un avenant au Contrat de Partenariat, celui-ci prévoit notamment que, lorsque le Contrat de Partenariat est résilié en application des articles 50, 51 et 52 du Contrat de Partenariat, la Ville indemnise la Société des montants investis et non encore amortis par l'Exploitant.

11.4 Financement des Investissements Supplémentaires

L'Exploitant assume seul l'intégralité des coûts directs et indirects des Investissements Supplémentaires.

11.5 Réalisation des Investissements Supplémentaires

L'Exploitant transmet pour information à la Société, avec copie au Mainteneur, deux (2) semaines avant la date prévue du début des travaux, le projet de cahier des charges techniques et la liste des entreprises consultées.

Le cahier des charges techniques comporte les exigences adéquates à la sélection des entreprises pour les Investissements Supplémentaires.

La Société, la Ville et/ou le Mainteneur peuvent formuler toutes observations sur ce cahier des charges ou l'identité des entreprises consultées.

Au terme de la procédure de sélection, les entreprises sont sélectionnées par l'Exploitant conformément :

- (i) au cahier des charges techniques ;
- (ii) aux exigences techniques et professionnelles.

L'Exploitant notifie à la Société, avec copie au Mainteneur, les entreprises sélectionnées.

L'Exploitant notifie avec un préavis de deux (2) semaines le début de chaque phase Investissements Supplémentaires.

L'Exploitant rédige un rapport mensuel de l'avancement des Investissements Supplémentaires. Il adresse ce rapport à la Société.

La Société peut accéder à tout moment aux sites faisant l'objet des Investissements Supplémentaires.

Elle est invitée à chaque réunion ayant pour ordre du jour des questions susceptibles de concerner les Investissements Supplémentaires ou à chaque visite de ces sites.

Elle peut, à la suite des réunions relatives aux Investissements Supplémentaires ou des visites effectuées par ses représentants, communiquer à l'Exploitant ses observations quant à l'exécution des Investissements Supplémentaires.

L'Exploitant doit indiquer à la Société quelle(s) suite(s) il entend donner à ces observations dans un délai de trois (3) Jours Calendaires suivant la réception de ces observations.

L'Exploitant s'engage à se conformer aux obligations résultant du Contrat d'Interface.

11.6 Réception et mise à disposition des Investissements Supplémentaires

L'Exploitant procède à des opérations préalables à la réception de chacun des Investissements Supplémentaires. Il informe la Société de la date de ces opérations auxquelles elle est invitée à participer, ainsi que la Ville, afin de formuler toutes observations utiles.

Il réalise d'une série de Tests de Conformité dans les conditions présentées à l'annexe VII du Contrat de Partenariat, sous réserve des ajustements induits par les Investissements Supplémentaires concernés. Il organise la réalisation des Tests de Conformité à ses frais. La Société en informe la Ville, et l'invite à y participer ainsi que le Mainteneur et tout homme de l'art qu'elle souhaiterait y associer.

L'Exploitant informe la Société de la date à laquelle il procède à la réception des Investissements Supplémentaires et l'invite à y participer. La Société peut formuler des observations et s'opposer à la réception si elle estime que des éventuelles réserves ou des non-conformités rendant impropres les ouvrages à leur utilisation prévue existent.

Pour chaque Investissement Supplémentaire, une procédure d'acceptation est mise en œuvre conformément à l'annexe VII du Contrat de Partenariat, sous réserve des ajustements induits par les investissements concernés. L'Exploitant informe par écrit la Société de la date à laquelle il souhaite faire procéder à la mise à disposition des Investissements Supplémentaires. La Société en informe la Ville.

Par transparence, la Ville de Marseille est associée aux opérations de mise à disposition dans les conditions présentées à l'annexe VII du Contrat de Partenariat. La Société invite le Mainteneur et l'Exploitant à assister aux opérations de mise à disposition et à formuler leurs observations.

La procédure de mise à disposition est concomitante à la réception. En l'absence d'acceptation par la Ville de la mise à disposition, l'Exploitant ne peut réceptionner les Investissements Supplémentaires.

Une fois effectuées toutes les vérifications, conformément à la procédure de mise à disposition définie en annexe VII du Contrat de Partenariat, la Société peut formuler des observations si elle estime que des éventuelles réserves ou des non-conformités rendant impropres les ouvrages à leur utilisation prévue doivent être constatées.

Lorsque la Ville :

- accepte les Investissements Supplémentaires sans réserve, la mise à disposition a lieu simultanément à l'acceptation ;
- accepte les Investissements Supplémentaires avec réserves, la mise à disposition a lieu simultanément à l'acceptation avec réserves. L'Exploitant est tenu de faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du procès-verbal d'acceptation, sauf si un délai supérieur a été mentionné au procès-verbal d'acceptation. La levée des réserves donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de levée des réserves écrit, daté et signé conformément à l'article 16.5.3 du Contrat de Partenariat ;
- n'accepte pas les Investissements Supplémentaires en raison de non-conformités rendant impropres les ouvrages à leur utilisation prévue. L'Exploitant met en œuvre une nouvelle procédure de mise à disposition des Investissements Supplémentaires dans les meilleurs délais, dans les conditions décrites au présent Article.

Tout retard imputable à l'Exploitant dans la réalisation des Investissements Supplémentaires qui donne lieu à l'application de pénalités ou sanctions par la Ville à la Société dans le cadre du Contrat de Partenariat donne lieu en transparence à l'application des mêmes pénalités et sanctions à l'Exploitant par la Société dans le cadre du présent Contrat dans les conditions prévues à l'Article 3 du Contrat.

11.7 Risques liés aux Investissements Supplémentaires

L'Exploitant supporte seul l'ensemble des risques liés aux Investissement Supplémentaires et les conséquences financières directes ou indirectes des dommages, surcoûts, délais ou pénalités qui pourraient en résulter pour la Ville, la Société, le Mainteneur et le Constructeur. En tout état de cause, les observations ou la prise en compte des remarques de la Ville, la Société, du Mainteneur ou du Constructeur ne déchargent en aucun cas l'Exploitant de sa responsabilité au titre du Contrat d'Exploitation ou du Contrat d'Interface vis-à-vis de la Société.

12. FLUIDES

12.1 Fluides et énergies liés aux Rencontres Programmées du Club Résident, aux Manifestations du Service Public de la Ville de Marseille et aux entraînements

L'Exploitant refacture à l'euro l'euro les coûts variables d'approvisionnement en fluides et énergies :

- à la Société, qui les refacture à la Ville, pour les Manifestations du Service Public de la Ville de Marseille conformément aux modalités, notamment de répartition et de refacturation, définies à l'article 32.1 du Contrat de Partenariat. L'Exploitant adresse, en accompagnement de la facture, un mémoire justificatif du montant demandé dans les conditions de l'article 32.1 du Contrat de Partenariat ;
- au Club résident, qui les paye directement à l'Exploitant, pour les Rencontres Programmées du Club Résident et les périodes d'entraînement dans les conditions définies à l'article 32.1 du Contrat de Partenariat.

A l'exception du réseau téléphonique et internet, les compteurs de fluides sont relevés par la Société et l'Exploitant, le Club Résident et, le cas échéant, un représentant de la Ville de Marseille, lors de la prise de possession et de la restitution de l'Enceinte Elargie telles que définies à l'article 7.1 de l'annexe XII du Contrat de Partenariat.

12.2 Fluides et énergie hors Manifestation (mode veille)

L'Exploitant fait appel à un bureau d'étude technique indépendant spécialisé dans la performance énergétique, au plus tard douze (12) mois après l'entrée en vigueur de l'avenant n° 4 au Contrat de Partenariat, afin de déterminer un volume de référence V0 tel que défini à l'article 32.2 du Contrat de Partenariat étalonné et réévalué, qui servira de base pour l'analyse de l'évolution des consommations. Le nouveau volume de référence V0 servira de base pour l'analyse de l'évolution des consommations en mode veille et lors des grands événements.

L'Exploitant supporte, en application du Principe de Transparence, le risque de variation des volumes au-delà des volumes de référence.

13. AUTORISATIONS ET PERMIS

En application de l'Article 3, l'Exploitant doit faire son affaire dans un délai permettant le respect du Contrat de Partenariat en vue de permettre la délivrance et le maintien, par les autorités ou services compétents, de l'ensemble des autorisations, licences, déclarations, homologations et permis

nécessaires à la réalisation de ses obligations au titre du Contrat et des obligations de la Société au titre du Contrat de Partenariat, dès lors qu'elles relèvent des Prestations.

Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, la Société peut, sur demande expresse de l'Exploitant, lorsque les circonstances le justifient, apporter son soutien à celui-ci, en tant que de besoin et dans le respect de la réglementation en vigueur, dans la réalisation des démarches en vue de la délivrance et du maintien, par les autorités ou services compétents, de l'ensemble des autorisations, licences, déclarations, homologations et permis nécessaires à la réalisation de ses Prestations.

L'Exploitant élaborera les dossiers nécessaires, sans que la Société n'intervienne, et assistera la Société dans ses démarches pour lui permettre d'obtenir les autorisations administratives utiles dont l'obtention lui incombe.

Tout retard, non imputable à l'Exploitant ou à la Société, dans l'obtention de ces autorisations ayant une incidence sur l'exécution des Prestations donnera lieu à une évaluation de ces incidences de la part de l'Exploitant qui communiquera les éléments à la Société.

L'Exploitant sera responsable de l'élaboration des documents nécessaires au maintien des autorisations relatives aux Prestations qui lui incombent.

14. MODALITES FINANCIERES

14.1 Droits et obligations financiers de l'Exploitant

(a) Droits financiers de l'Exploitant

L'Exploitant perçoit :

- 100 % des recettes tirées de l'exploitation de l'Enceinte Elargie ;
- 100 % des recettes et des avantages futurs liés au contrat de « *naming right* », ayant pour objet d'associer une dénomination ou marque à l'Enceinte Elargie, conformément à l'article 20.3 du Contrat de Partenariat ;
- une partie de la redevance RBA3 conformément aux modalités décrites à l'Article 10 ;
- la composante RBA4(2) de la redevance RBA4, hormis toute quote-part de redevance RBA4 qui serait réévaluée au titre de la taxe foncière due par la Société avant la Date d'Entrée en Vigueur ou de toute autre taxe. Le montant de la redevance RBA4(2) est reversé à l'Exploitant par la Société dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires à compter de la date de son versement par la Ville.

L'Exploitant perçoit en outre, lorsque celle-ci est due à la Société par la Ville, la partie de la redevance RBA5 liée aux Prestations, conformément à l'article 38.3 du Contrat de Partenariat.

Conformément à l'article 38.3.2 du Contrat de Partenariat, les sommes provisionnées au titre de la redevance RBA5 sont versées sur le Compte Adaptation Réglementaire ouvert spécifiquement. Le Compte Adaptation Réglementaire est débité au profit de l'Exploitant sur présentation de factures validées par la Société. En application du Principe de Transparence l'Exploitant transmet à la Société un rapport sur les dépenses d'adaptation réglementaire réalisées (description des interventions, montants, références des factures) pour chaque exercice.

Le défaut de paiement, dans le délai prévu, donne lieu à l'application de l'Article 23 du Contrat.

L'Exploitant perçoit en outre, le cas échéant, la partie qui lui revient au titre de ses Prestations de la redevance éventuellement créée au titre du Contrat de Partenariat, couvrant les dépenses et investissements résultant de la programmation de compétitions sportives exceptionnelles et non récurrentes au sein de l'Orange Vélodrome, telles que la Coupe du Monde de Rugby de 2023 et les Jeux Olympiques de 2024.

(b) Obligations financières

L'Exploitant verse à la Société :

- un droit d'entrée dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires à compter de la signature du présent Contrat égal à deux millions (2.000.000) d'euros hors taxes en contrepartie de la reprise de l'activité commerciale de la Société ;
- une redevance d'utilisation d'exploitation égale à un million huit cent mille (1.800.000) euros hors taxes par an. La première redevance d'utilisation d'exploitation est intégralement versée dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires à compter de la signature du présent Contrat. La redevance est à compter du premier anniversaire de la signature du présent Contrat, versée semestriellement chaque année, dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires à compter du premier jour de chaque semestre d'une Année Civile.

En application du Principe de Transparence, l'Exploitant s'engage en outre à reverser à la Société, les sommes à devoir à la Ville de Marseille au titre de l'article 29.3.2 du Contrat de Partenariat sur le partage des Recettes Additionnelles par application de la formule définie à l'article 29.3.2.

Il est précisé que l'Exploitant supporte l'ensemble des coûts relatifs à l'Exploitation, en ce compris la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères adressées à la Société et l'intégralité des frais au réel liés aux assurances Dommages aux biens / garanties complémentaires et Responsabilité civile souscrites par la Société, ainsi que ceux de l'Agent des crédits et des sûretés de la Société selon l'échéancier présenté dans le modèle du Contrat de Partenariat.

(c) Indexation des redevances

Les redevances perçues par l'Exploitant sont indexées conformément aux stipulations de l'article 29.4 du Contrat de Partenariat.

La redevance d'utilisation d'exploitation est due par l'Exploitant pour le montant d'un million huit cent mille (1.800.000) euros, valeur 30 juin 2018, par an. Elle est indexée conformément aux stipulations du Contrat de Partenariat concernant la redevance RBA4.

14.2 Droits et obligations de la Société

Dans les conditions prévues à l'Article 14.1.(a) du Contrat, la Société perçoit la composante RBA4(2) de la redevance RBA4 et, le cas échéant, 100 % de la redevance RBA5 versées par la Ville au titre du Contrat de Partenariat et rétrocède à l'Exploitant la part de ces redevances qui lui revient, dans un délai de quinze (15) Jours Calendaires à compter de la réception par la Société de la Ville de tout ou partie de la redevance RBA4(2) ou des justificatifs présentés par l'Exploitant pour la redevance RBA5.

Le défaut de paiement, dans le délai prévu, donne lieu à l'application de l'Article 23 du Contrat.

14.3 Fiscalité

L'Exploitant acquitte l'ensemble des impôts et taxes liés à son activité, y compris la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères adressées à la Société.

14.4 Paiements

A compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, les paiements dus à la Société sont effectués en euros.

Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont effectivement dues à la Société, cette dernière a droit à des intérêts de retard calculés, conformément à l'Article 23 du Contrat, sur la différence.

Lorsque les sommes payées à l'Exploitant sont inférieures à celles qui lui sont effectivement dues, ce dernier a droit à des intérêts de retard calculés, conformément à l'Article 23 du Contrat, sur la différence.

Le défaut de paiement, dans le délai prévu, fait courir de plein droit, au bénéfice de la Société, des intérêts de retard calculés en transparence avec les conditions du Contrat de Partenariat.

Le défaut de paiement, dans le délai prévu, fait courir de plein droit, au bénéfice de l'Exploitant, des intérêts de retard conformément à l'Article 23 du Contrat.

Conformément au Principe de Transparence prévu à l'Article 3, si la Ville suspend un paiement dû à la Société au titre du Contrat de Partenariat et que cette suspension a pour origine un manquement de l'Exploitant au titre de ses Prestations, la Société, après en avoir préalablement informé l'Exploitant par tout moyen, suspend alors le paiement du montant dû à l'Exploitant, dans les limites du/des montant(s) suspendu(s) par la Ville, jusqu'à réception par la Société de la part de la Ville de tout ou partie desdites sommes. La Société verse alors à l'Exploitant, sans délai, les sommes dues et restées impayées (à hauteur des sommes reçues de la Ville).

Néanmoins, la Société ne peut suspendre le paiement d'un montant dû à l'Exploitant, si la suspension d'un paiement dû à la Société par la Ville au titre du Contrat de Partenariat a pour origine un manquement de la Société.

15. PRISE D'EFFET – DUREE – PENALITES – REGIE – DECHEANCE – RESILIATION

15.1 Prise d'effet – Durée

Le Contrat entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (la *Date d'Entrée en Vigueur*) et prend fin à la date à laquelle le Contrat de Partenariat cesse de porter effet, sous réserve de sa résiliation anticipée conformément aux stipulations du Contrat. Il est précisé que les garanties légales et contractuelles engageant l'Exploitant à cette date survivent au terme du Contrat.

15.2 Pénalités

A compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, l'Exploitant s'engage au respect des engagements de performance liés aux Prestations, tels que prévus dans le Contrat de Partenariat (notamment l'article 22 du Contrat de Partenariat) et définis dans l'annexe IX relative aux Objectifs de Performance et de pénalités associées du Contrat de Partenariat.

Le non-respect des engagements donne lieu à l'application de pénalités définies à l'annexe IX du Contrat de Partenariat, sans préjudice des indemnités également dues le cas échéant, en cas de résiliation du Contrat de Partenariat et/ou du Contrat telles que définies à l'Article 15.4 du Contrat.

Les pénalités sont supportées par l'Exploitant en transparence, en application de l'Article 3, dès lors qu'elles sont appliquées par la Ville à la Société en application du Contrat de Partenariat.

15.3 Mise en régie

Sous réserve des stipulations de l'Article 3 du Contrat, en cas d'inexécution par l'Exploitant de ses obligations au titre du Contrat, et après mise en demeure adressée par la Ville à la Société dans les conditions prévues par l'article 45, alinéa 1er, du Contrat de Partenariat, la Société notifie à l'Exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature de l'inexécution et demande qu'il prenne toutes les dispositions requises en vue de mettre fin à ladite inexécution, dans le même délai et aux mêmes conditions que ceux exigés par la Ville dans la mise en demeure, qui doit être communiquée sans délai à l'Exploitant.

Si l'Exploitant ne parvient pas à mettre fin à l'inexécution dans les délais sus-indiqués au premier paragraphe, la Société peut suspendre l'exécution par l'Exploitant, à l'expiration des délais cités plus haut, de la ou des Prestation(s) constitutive(s) d'une inexécution dont la mise en régie est exigée par la Ville.

Pendant cette période de mise en régie, la partie de la redevance représentant le coût des Prestations mises en régie cesse d'être payée à l'Exploitant. Dans les strictes limites et conditions de l'Article 3 du Contrat et du Contrat de Partenariat, l'Exploitant rembourse à la Société (i) l'ensemble des surcoûts consécutifs à la mise en régie, et (ii) des sommes réclamées par la Ville à la Société au titre de ces surcoûts. La Société doit communiquer sans délai à l'Exploitant tous les justificatifs des sommes réclamées et les échéances de paiement. Sans préjudice des éventuelles contestations pouvant naître entre les Parties relativement au caractère fondé des sommes réclamées qui sont réglées selon les modalités prévues à l'Article 28 du Contrat, l'Exploitant s'acquitte du paiement de ces surcoûts à première demande de la Société, au plus tard à la date à laquelle la Ville souhaite recevoir le paiement ou procéder à la compensation correspondant(e).

Dès que l'Exploitant peut justifier de la mise en œuvre des mesures ou moyens nécessaires pour réaliser la ou les Prestation(s) mise(s) en régie, il notifie toutes pièces justificatives à la Société aux fins de transmission à la Ville, afin de faire cesser la mise en régie. La Société communique à la Ville ces justificatifs sans tarder.

Si à l'issue d'un délai de deux (2) mois consécutifs en cas de mise en régie totale ou de quatre (4) mois consécutifs en cas de mise en régie partielle, l'Exploitant est dans l'incapacité d'apporter les éléments de preuve démontrant qu'il est capable d'assurer de nouveau la ou les Prestation(s) pour lesquelles une inexécution a été constatée par la Ville, la Société peut résilier le Contrat dans les conditions de l'Article 15.4.

15.4 Résiliation à l'initiative de la Société

(a) Cas de résiliation

La Société peut à tout moment résilier le Contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- (i) en cas de manquement grave de l'Exploitant à ses obligations au titre du Contrat. Est notamment constitutif d'un manquement au sens de ce paragraphe le retard de paiement de toute somme due à la Société par l'Exploitant, par exemple à raison d'une pénalité qui est susceptible de placer la Société en situation de manquement de ses obligations prises au titre du Contrat de Partenariat ;
- (ii) en cas de fautes graves et répétées de l'Exploitant ;
- (iii) en cas de méconnaissance par l'Exploitant de ses obligations au titre de l'Article 14.1 ;
- (iv) en cas d'absence de constitution ou de renouvellement de la garantie prévue à l'Article 20 ;

- (v) lorsque l'Exploitant (ou son garant ou sa caution) fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, auquel cas les conditions prévues par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 codifiée aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce sont applicables ;
- (vi) en cas de résiliation anticipée du Contrat de Partenariat du fait d'un manquement de l'Exploitant lié aux Prestations ;
- (vii) en cas de cession par l'Exploitant de tout ou d'une partie de ses droits au titre du Contrat en méconnaissance de l'Article 21 ;
- (viii) si à l'issue d'un délai de deux (2) mois consécutifs en cas de mise en régie totale ou de quatre (4) mois consécutifs en cas de mise en régie partielle des Prestations du fait d'un manquement de l'Exploitant, celui-ci est dans l'incapacité d'apporter les éléments de preuve démontrant qu'il est capable d'assurer de nouveau la ou les Prestations pour lesquelles la mise en régie a été décidée ;
- (ix) en cas de changement de contrôle de l'Exploitant sans accord préalable de la Société,
- (x) en cas de demande expresse de toute autorité publique, dès lors que cette autorité fait état d'une faute de l'Exploitant.

Dans le cas (i) ci-dessus, la résiliation peut être prononcée uniquement dès lors que l'Exploitant a été mis en demeure de remédier au manquement constaté et n'y est pas parvenu dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la mise en demeure. Dans les autres cas de résiliation ((ii) à (x)), la résiliation peut être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

(b) Conséquences de la résiliation

(i) Résiliation du Contrat sans résiliation du Contrat de Partenariat

Lorsque le Contrat est résilié pour un des motifs visés à l'Article 15.4(a), sans que le Contrat de Partenariat soit lui-même résilié, l'Exploitant doit payer à la Société, dans les trente (30) Jours Calendaires suivant la notification de la résiliation, une indemnité égale au préjudice de la Société du fait de la résiliation et couvrant :

- (A) un montant équivalent à trois millions six cent mille euros (3.600.000) euros, valeur 30 juin 2018, correspondant à la perte de la redevance d'utilisation d'exploitation qui aurait été due par l'Exploitant pendant deux ans ;
- (B) les coûts directs de mise en conformité de l'Enceinte Elargie par rapport aux prescriptions du Contrat de Partenariat ;
- (C) les coûts nécessaires au remplacement de l'Exploitant ou à la reprise des Prestations directement par la Société ;
- (D) les conséquences financières liées au transfert du personnel de l'Exploitant à la Société ou l'entreprise qu'il aura choisie pour remplacer l'Exploitant ;
- (E) les coûts et pénalités dus et non recouverts à la date de la résiliation du Contrat ;
- (F) les excédents de dépenses résultant de la Mise en Régie appliqués par la Ville à la Société au titre du Contrat de Partenariat, déduction faite des sommes restants dues à l'Exploitant au titre du Contrat pour les Prestations réalisées avant la date de résiliation du Contrat ; et

- (G) un montant correspondant à l'intégralité des sommes allouées au GER Exploitation et aux Travaux de l'Exploitant selon les modalités décrites dans l'annexe VIII [Programme d'entretien, de maintenance et de GER] au Contrat de Partenariat, duquel est déduit le montant que l'Exploitant aurait utilisé pour faire face à ses obligations de GER Exploitation et de Travaux de l'Exploitant. L'Exploitant doit en tout état de cause un montant de deux millions (2.000.000) d'euros au titre de la reprise du GER Exploitation pour les travaux de peinture, duquel est déduit le montant des travaux de peinture réalisés par l'Exploitant dans le cadre du GER, ainsi qu'un montant raisonnable couvrant le renouvellement nécessaire des mobiliers.

Il est précisé que ces frais doivent être dûment justifiés et effectivement supportés par la Société.

(ii) Résiliation du Contrat de Partenariat du fait d'un manquement de l'Exploitant au titre du Contrat

Lorsque le Contrat de Partenariat est résilié en totalité en application de l'article 51 du Contrat de Partenariat (Résiliation du Contrat pour Faute du Partenaire) du fait d'un manquement de l'Exploitant au titre du Contrat, l'Exploitant doit payer à la Société, dans les trente (30) Jours Calendaires suivant la notification de la résiliation, une indemnité égale au préjudice de la Société du fait de la résiliation du Contrat de Partenariat, et couvrant :

- (A) les coûts directs de mise en conformité de l'Enceinte Elargie par rapport aux prescriptions du Contrat de Partenariat ;
- (B) les conséquences financières liées au transfert du personnel de l'Exploitant à la Ville de Marseille ou à l'entreprise que celle-ci aura choisi pour remplacer l'Exploitant ;
- (C) les coûts et pénalités dus et non recouvrés à la date de la résiliation du Contrat ;
- (D) les excédents de dépenses résultant de la mise en régie appliqués par la Ville à la Société au titre du Contrat de Partenariat, déduction faite des sommes restants dues à l'Exploitant au titre du Contrat pour les Prestations réalisées avant la date de résiliation du Contrat ; et
- (E) le montant correspondant au remboursement anticipé des sommes mises à la disposition de la Société par les Prêteurs aux termes des Documents de Financement, y compris les intérêts échus mais impayés, intérêts de retard et coûts nets liés (y compris tout coût de résiliation et/ou de rupture), pour la partie de ces sommes ne faisant pas ou plus l'objet d'une cession Dailly acceptée ;
- (F) une indemnité d'un montant égal à un million trois cent mille (1.300.000) euros multiplié par le nombre d'années restantes à courir du Contrat de Partenariat s'il n'avait pas été résilié, indexée suivant les modalités décrites à l'Article 14.1.c du Contrat ;
- (G) l'ensemble des pénalités et indemnités appliquées par la Ville conformément à l'article 51 du Contrat de Partenariat résultant des manquements de l'Exploitant ;
- (H) l'ensemble des coûts encourus et dûment justifiés par la Société en conséquence de la résiliation du Contrat de Partenariat et/ou de tout autre contrat conclu par la Société dans le cadre du Projet ;

- (I) les préjudices subis par la Société du fait du tirage de la garantie d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 47.2 du Contrat de Partenariat par la Ville ;
- (J) un montant correspondant à l'intégralité des sommes allouées au GER Exploitation et aux Travaux de l'Exploitant selon les modalités décrites dans l'annexe VIII [Programme d'entretien, de maintenance et de GER] au Contrat de Partenariat, duquel est déduit le montant que l'Exploitant aurait utilisé pour faire face à ses obligations de GER Exploitation et de Travaux de l'Exploitant. L'Exploitant doit en tout état de cause un montant de deux millions (2.000.000) d'euros au titre de la reprise du GER Exploitation pour les travaux de peinture, duquel est déduit le montant des travaux de peinture réalisés par l'Exploitant dans le cadre du GER, ainsi qu'un montant raisonnable couvrant le renouvellement nécessaire des mobiliers.

15.5 Résiliation de plein droit / sans faute

(a) Cas de résiliation

Le Contrat est automatiquement résilié dès lors que le Contrat de Partenariat est lui-même résilié et notamment :

- en cas de résiliation du Contrat de Partenariat en application des articles 50 et 51 du Contrat de Partenariat pour une raison non imputable à l'Exploitant ;
- en cas de résiliation du Contrat de Partenariat en application de l'article 52 du Contrat de Partenariat.

(b) Conséquences de la résiliation

(i) Résiliation du Contrat en raison de la résiliation du Contrat de Partenariat en application des articles 50 et 51 du Contrat de Partenariat

En cas de résiliation du Contrat consécutive à la résiliation du Contrat de Partenariat en application des articles 50 ou 51 du Contrat de Partenariat la Société doit, sous réserve du Principe de Transparence et du désintéressement total et préalable des Prêteurs de la Société, verser à l'Exploitant une indemnité de résiliation égale au montant (A) – (B).

(A) comprend :

- I. lorsque la résiliation a lieu dans un délai de cinq (5) ans à compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat :
 - 1. un montant correspondant, lorsque cela est justifié, à la valeur nette comptable de la charge engagée en début de Contrat par l'Exploitant pour assurer l'Exploitation Commerciale prévue à l'Article 14.1(b) du Contrat ;
 - 2. un montant correspondant à deux fois la redevance annuelle d'utilisation d'exploitation prévu à l'Article 14.1(b) du Contrat ;
 - 3. un montant correspondant, lorsque cela est justifié, à la valeur nette comptable des montants investis pour la réalisation des Investissements Supplémentaires non encore amortis, lorsque ces Investissements Supplémentaires ont été financés par l'Exploitant et sous réserve que la Ville a accepté ces

investissements au moment de leur réalisation et en a demandé le retour à la Ville au terme normal ou anticipé du Contrat de Partenariat ;

4. un montant de deux millions (2.000.000) d'euros sans recours aux actionnaires uniquement en cas de résiliation du Contrat consécutive à la résiliation du Contrat de Partenariat en application de l'article 51 du Contrat de Partenariat.

II. lorsque la résiliation a lieu après un délai de cinq (5) ans à compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat :

1. un montant correspondant, lorsque cela est justifié, à la valeur nette comptable des montants investis pour la réalisation des Investissements Supplémentaires non encore amortis, lorsque ces Investissements Supplémentaires ont été financés par l'Exploitant et sous réserve que la Ville a accepté ces investissements au moment de leur réalisation et en a demandé le retour à la Ville au terme normal ou anticipé du Contrat de Partenariat ;
2. un montant correspondant aux coûts raisonnablement encourus et dûment justifiés par l'Exploitant pour interrompre les contrats de sous-traitance et de fourniture passés pour la réalisation des Prestations dans la limite de douze (12) mois de redevances RBA2 et RBA3 en vigueur l'année de la résiliation ;
3. un montant correspondant aux coûts raisonnables et au préjudice subi et dûment justifiés par l'Exploitant en relation avec la démobilisation et/ou la résiliation du Contrat (autres que ceux visés au 2. ci-dessus) ;
4. un montant de deux millions (2.000.000) d'euros sans recours aux actionnaires uniquement en cas de résiliation du Contrat consécutive à la résiliation du Contrat de Partenariat en application de l'article 51 du Contrat de Partenariat.

Les composantes 2 et 3 de A (II) sont couvertes, sous réserve du Principe de Transparence, par les sommes perçues, le cas échéant, par la Société au titre de la composante 3 du C de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 50.3 du Contrat de Partenariat.

(B) comprend :

1. tout montant dû en application du Contrat et non versé par l'Exploitant à la date de prise d'effet de la résiliation ; et
2. le montant à déduire au titre des travaux de remise en état non réalisés par l'Exploitant en application de l'article 57.1 du Contrat de Partenariat.

Dans l'hypothèse où la Ville conteste le montant de (A)I de l'indemnité de résiliation, l'Exploitant élabore une Réclamation de l'Exploitant portant sur le montant (A)I de l'indemnité de résiliation, dans les conditions prévues à l'Article 3.2 du Contrat, sans toutefois que la Société ne puisse modifier, compléter le projet de Réclamation de l'Exploitant ou refuser de le transmettre.

Dès l'octroi effectif de la totalité ou d'une partie des sommes ayant fait l'objet de la réclamation à la Société, la Société les reverse à l'Exploitant, dans les trente (30) Jours Calendaires suivant le paiement par la Ville.

En cas de rejet total ou partiel de la Réclamation de l'Exploitant par la Ville, l'Exploitant peut demander à la Société de faire valoir ses droits devant les tribunaux compétents, étant entendu cependant que l'Exploitant ne peut exercer aucun recours contre la Société en cas de non-satisfaction totale ou partielle de la Réclamation de l'Exploitant. Nonobstant un éventuel désaccord entre la Société et l'Exploitant sur la saisine des juridictions de première instance, d'appel ou dans le cadre d'un pourvoi, la Société s'engage à les saisir dès lors que l'Exploitant en fait la demande, de manière raisonnable et justifiée.

En cas de saisine d'une juridiction, l'Exploitant peut demander à pourvoir seul à la défense de ses intérêts et diriger le procès en relation avec la Réclamation de l'Exploitant. La direction du procès s'exerce depuis le choix de l'avocat, d'un expert ou toute autre personne qu'il jugera utile jusqu'à l'exercice des voies de recours. L'Exploitant procède à toute transaction en relation avec la Réclamation de l'Exploitant directement avec la Ville, sans avoir recours à la Société.

(ii) Résiliation du Contrat en raison de la résiliation du Contrat de Partenariat pour Force Majeure

En cas de résiliation du Contrat de Partenariat pour un Evènement de Force Majeure la Société doit, sous réserve du Principe de Transparence et du désintéressement complet et préalable des Prêteurs de la Société, verser à l'Exploitant une indemnité de résiliation égale au montant (A) – (B).

(A) comprend :

1. un montant correspondant, lorsque cela est justifié, à la valeur nette comptable des montants investis pour la réalisation des Investissements Supplémentaires non encore amortis, lorsque ces Investissements Supplémentaires ont été financés par l'Exploitant et sous réserve que la Ville a accepté ces investissements au moment de leur réalisation et en a demandé le retour à la Ville au terme normal ou anticipé du Contrat de Partenariat ;
2. un montant correspondant aux coûts raisonnablement encourus et dûment justifiés par l'Exploitant pour interrompre les contrats de sous-traitance et de fourniture passés pour la réalisation des Prestations dans la limite de douze (12) mois de redevances RBA2 et RBA3 en vigueur l'année de la résiliation ;
3. un montant correspondant aux coûts raisonnables et au préjudice subi et dûment justifiés par l'Exploitant en relation avec la démobilisation et/ou la résiliation du Contrat (autres que ceux visés au 2. ci-dessus).

(B) comprend :

1. tout montant dû en application du Contrat et non versé par l'Exploitant à la date de prise d'effet de la résiliation ; et
2. le montant à déduire au titre des travaux de remise en état non réalisés par l'Exploitant en application de l'article 57.1 du Contrat de Partenariat.

En tout état de cause, conformément au principe de transparence prévu à l'Article 3, le paiement de toutes les indemnités prévues au présent Article dues à l'Exploitant par la Société est subordonné au paiement effectif de l'indemnité correspondante par la Ville, sauf faute grave ou dolosive de la

Société, et il ne peut intervenir qu'après complet désintéressement préalable des Prêteurs au titre des Documents de Financement.

15.6 Résiliation à l'initiative de l'Exploitant

(a) Résiliation pour faute de la Société

Le Contrat peut être résilié à tout moment par l'Exploitant, après mise en demeure dûment motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société restée sans effet à l'expiration d'un délai de trente (30) Jours Calendaires dans les deux cas suivants :

- en cas de défaut de paiement d'une somme due par la Société à l'Exploitant à l'issue d'une période de retard de deux (2) mois ;
- en cas de faute grave et répétée de la Société aux obligations qui lui incombent au titre du Contrat et qui empêche l'Exploitant de poursuivre l'exécution de ses obligations.

Lors de la résiliation, la Société doit s'acquitter auprès de l'Exploitant :

- (a) d'un montant correspondant aux coûts raisonnablement encourus et dûment justifiés par l'Exploitant pour interrompre les contrats de sous-traitance et de fourniture passés pour la réalisation des Prestations dans la limite dans la limite douze (12) mois de redevances RBA2 et RBA3 en vigueur l'année de la résiliation ;
- (b) un montant correspondant à la valeur nette comptable du droit d'entrée prévu à l'article 14.1(b) du Contrat ;
- (c) d'un montant correspondant aux coûts raisonnables et au préjudice subi et dûment justifiés par l'Exploitant en relation avec la démobilisation et/ou la résiliation du Contrat (autres que ceux visés au (a)).

Cette indemnité sera réduite des pénalités dues non payées.

En tout état de cause, en cas de résiliation du Contrat de Partenariat, le paiement de ces sommes à l'Exploitant par la Société est subordonné au complet paiement de tous montants dus par celle-ci aux Prêteurs, y compris les éventuels frais de rupture des instruments de couverture de taux au titre du financement du Projet et au paiement effectif de l'indemnité correspondante par la Ville (conformément au Principe de Transparence).

(b) Résiliation sans faute de la Société

Le Contrat peut également être résilié à tout moment à l'initiative de l'Exploitant par notification simple avec accusé de réception sous réserve d'un préavis de douze (12) mois.

Lors de la résiliation, l'Exploitant doit s'acquitter auprès de la Société d'une indemnité, calculée selon les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnité due en cas de résiliation pour faute de l'Exploitant sans résiliation du Contrat de Partenariat en application de l'Article 15.4(b)(i).

16. RESPONSABILITE

16.1 Etendue de la responsabilité

Sous réserve des stipulations de l'Article 3, la responsabilité de l'Exploitant ne saurait être engagée et les sanctions stipulées à l'Article 15.2 du Contrat ne peuvent pas être mises en œuvre dès lors que cette inexécution ou cette exécution non conforme résulte des circonstances suivantes :

- détériorations provoquées par toutes modifications apportées à l'Enceinte Elargie par des personnes autres que l'Exploitant, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses simples traitants ou leurs sous-traitants ;
- préjudices à la Ville ou à la Société causés par une Cause Exonératoire telle que définie au Contrat de Partenariat.

16.2 Responsabilité à l'égard des tiers

La Société et l'Exploitant font leur affaire, chacun en ce qui le concerne, de toutes les conséquences pécuniaires directes et indirectes de la responsabilité civile qu'ils encourent à raison de tous dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers aux présentes par l'exercice de leur activité et/ou l'exécution des prestations de services, de fournitures ou de travaux ou opérations qu'ils sont tenus d'assumer au terme du Contrat.

L'Exploitant et la Société s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée à leur encontre ou susceptible de l'être, et mettant en cause l'autre Partie ou de nature à lui porter préjudice. Ils s'accordent raisonnablement assistance dans leur défense contre de telles réclamations ou procédures. L'Exploitant est responsable à l'égard des tiers et de la Société de tous dommages causés par lui relativement à réalisation de ses Prestations. L'Exploitant indemnise dans les meilleurs délais la Société de tous les frais et coûts externes raisonnablement supportés et dûment justifiés par cette dernière à l'occasion des réclamations ou procédures engagées du fait des dommages causés par l'Exploitant.

La Société demeure responsable à l'égard des tiers et de l'Exploitant de tous dommages causés par elle relativement à la réalisation de ses obligations stipulées au Contrat de Partenariat qui ne sont pas confiées à l'Exploitant au titre du présent Contrat. La Société indemnise dans les meilleurs délais l'Exploitant de tous les frais et coûts externes raisonnablement supportés et dûment justifiés par ce dernier à l'occasion des réclamations ou procédures engagées du fait des dommages causés par la Société.

Aucune réclamation ou procédure mentionnée dans le présent Article ne peut faire l'objet d'une transaction par une Partie sans consultation de l'autre Partie, dès lors que celle-ci pourrait être tenue de supporter une indemnisation ou les conséquences d'une telle transaction.

16.3 Exonération du fait de la survenance d'un Evènement de Force Majeure

Sous réserve des stipulations de l'Article 3, et en transparence de l'article 46.1 du Contrat de Partenariat, les Parties ne peuvent se voir reprocher un retard ou un défaut d'exécution de leurs obligations contractuelles et, en particulier, imputer des pénalités de performance lorsque la cause de ces défaillances réside dans un Evènement de Force Majeure.

Si l'Exploitant entend invoquer la survenance d'un Evènement de Force Majeure, il notifie immédiatement son intention par écrit à la Société par le biais d'une Réclamation de l'Exploitant, en précisant la nature de l'évènement, le ou les retard(s)/l'inexécution en résultant ou susceptibles d'en résulter et les mesures envisagées pour en atténuer les effets. Si la Société invoque la survenance d'un Evènement de Force Majeure, elle le notifie immédiatement par écrit à l'Exploitant, en précisant la nature de l'évènement, le ou les retards en résultant ou susceptibles d'en résulter et les mesures envisagées pour en atténuer les effets sur l'exécution de ses obligations.

La Partie qui invoque la survenance d'un Evènement de Force Majeure doit prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.

La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un Evènement de Force Majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

Il est précisé que, conformément aux stipulations de l'article 52 du Contrat de Partenariat, si l'Evènement de Force Majeure durait plus de six (6) mois à compter de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent Article, la Ville pourrait prononcer, le cas échéant sur la demande de la Société, la résiliation du Contrat de Partenariat dans les conditions prévues à l'article 52 du Contrat de Partenariat. Dans cette hypothèse, le Contrat serait automatiquement résilié conformément aux stipulations de l'Article 15.5 du Contrat.

Dans l'hypothèse où la Société envisage de solliciter la résiliation du Contrat de Partenariat au regard de l'existence d'un Evènement de Force Majeure durant plus de 6 (six) mois à compter de la notification du constat d'un Evènement de Force Majeure prévu au Contrat de Partenariat, elle s'engage préalablement à toute demande à en informer l'Exploitant et à envisager avec lui les solutions alternatives pouvant exister.

17. INTERFACE / COORDINATION

Le Contrat d'Interface qui est conclu en date de ce jour entre la Société, l'Exploitant et le Mainteneur a pour objet de définir les obligations de coopération, de coordination, et le traitement des risques d'interface pouvant résulter des interfaces entre l'Exploitation Commerciale et la Maintenance et en particulier, les interfaces résultant des Opérations de Maintenance de l'Exploitant, du GER Exploitation, des Travaux de l'Exploitant et des Investissements Supplémentaires avec les obligations de performances du Contrat de Maintenance.

L'Exploitant et le Mainteneur se rapprochent afin de décider ensemble des mesures permettant d'assurer la bonne exécution des Prestations, conformément aux obligations prévues dans le Contrat de Partenariat.

La Société n'assume aucune responsabilité, ni conséquence financière résultant d'une mesure qui s'avèrerait non conforme aux obligations prévues dans le Contrat de Partenariat, l'Exploitant et le Mainteneur indemnisant la Société de ces éventuelles conséquences financières selon les modalités décrites dans le Contrat d'Interface et faisant leur affaire de la répartition des responsabilités entre eux.

18. ASSURANCES

Chaque Partie souscrit les polices d'assurance conformément aux prescriptions du Contrat de Partenariat et de son annexe XIV ainsi que des lois et règlements en vigueur.

Les assurances doivent être mises en place à compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat et maintenues par l'Exploitant et/ou par la Société (selon le cas) pendant la durée du Contrat, conformément aux prescriptions du Contrat de Partenariat en la matière et aux lois et règlements en vigueur.

La souscription des assurances visées ci-dessus, même si elles comportent des exclusions ou des limitations, ne constitue en aucun cas une limitation de la responsabilité de chacune des Parties envers l'autre, chaque Partie restant pleinement responsable de l'indemnisation de l'autre Partie conformément et dans les limites de l'Article 16 et du droit applicable.

Chaque Partie fournit à l'autre Partie une attestation d'assurance souscrite par elle à chaque renouvellement annuel.

L'Exploitant s'assurera également que ses prestataires et sous-traitants éventuels souscriront, auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances notoirement solvables, les polices d'assurances couvrant l'ensemble de leurs responsabilités.

Les indemnités d'assurances de dommages devront obligatoirement être affectées à la réparation des sinistres et, en cas de sinistre lié à la responsabilité de la Société ou de ses prestataires et sous-traitants, au dédommagement des préjudices subis par l'Exploitant.

Par ailleurs, l'Exploitant s'engage à fournir à la Société, dans le cadre de son rapport annuel, un extrait établi par son courtier reprenant les principaux termes, exclusions, franchises et plafonds de la police d'assurance responsabilité civile de l'Exploitant. En cas de modification de tout élément substantiel de la police d'assurance responsabilité civile entre deux dates d'envoi ou à tout moment sur demande motivée de la Société, l'Exploitant fournira à la Société un certificat d'assurance mis à jour par son courtier.

Si nécessaire, au regard de la nature des travaux de GER Exploitation, avant le début des travaux ressortant de l'application de la garantie décennale, une attestation établie par l'assureur sera transmise par l'Exploitant.

Chaque Partie supportera les franchises prévues à ses contrats d'assurance.

Sous réserve de l'application du principe de transparence énoncé à l'Article 3, l'Exploitant notifiera, par écrit, à la Société, l'inassurabilité d'un risque ou de l'augmentation du coût de souscription et/ou de maintien d'assurances.

L'Exploitant supporte toutes les conséquences liées à une augmentation des primes correspondant aux polices d'assurances de l'Exploitant décrites en annexe XIV du Contrat de Partenariat pour la phase exploitation.

La Société a souscrit des assurances dommages aux biens / garanties complémentaires et responsabilité civile du fait de l'exploitation et de l'immeuble, conformément à l'annexe XIV du Contrat de Partenariat. En cas de renégociation du/des contrat(s) d'assurance par la Société, la Société s'engage à associer l'Exploitant auxdites renégociations et à ne souscrire aucun nouveau contrat ou contrat renégocié sans en avoir informé au préalable l'Exploitant.

Dans l'hypothèse où un risque couvert au titre d'une des polices d'assurances de l'Exploitant visées à l'annexe XIV du Contrat de Partenariat deviendrait inassurable ou ne pourrait être assuré que dans des conditions entraînant le bouleversement de l'équilibre économique du Contrat et du Contrat de Partenariat, les Parties se concertent, en transparence avec l'article 49 du Contrat de Partenariat, afin d'examiner la situation et d'évaluer, compte tenu de cette analyse, les mesures à prendre afin d'assurer la poursuite de l'exécution du Contrat.

19. MODIFICATIONS / CHANGEMENTS DE LOIS ET NORMES / IMPREVISION

19.1 Modifications

Sous réserve des stipulations de l'Article 3 du Contrat, et dans les limites et conditions fixées par les articles 37 et 38 du Contrat de Partenariat, en cas de Modification de l'étendue des obligations de la Société en matière d'Exploitation Commerciale, et de GER Exploitation, aux termes du Contrat de Partenariat et dans les hypothèses suivantes :

- travaux ou prestations de mise en conformité du fait de l'intervention d'une Modification, création ou suppression d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité ;
- travaux de modernisation de l'Orange Vélodrome ; et

- tous autres travaux ou prestations de services ou fournitures non prévus dans le Contrat de Partenariat et ses annexes,

Les Parties conviennent ensemble de la nature des ouvrages, travaux, prestations de services ou fournitures concernés par les Modifications à exécuter par l'Exploitant, ainsi que le prix, les délais d'exécution, les garanties et, le cas échéant, les conditions d'intégration dans le Contrat sur un plan technique et financier (le cas échéant, reversement de la redevance RBC1 mise en œuvre au titre des investissements supplémentaires) en vue de permettre à la Société de présenter un devis à la Ville dans les conditions prévues dans le Contrat de Partenariat.

La Société recourt à l'Exploitant, dès lors que les stipulations du Contrat de Partenariat ne s'y opposent pas, pour tous travaux ou prestations ayant un lien avec l'Exploitation Commerciale et le Contrat de Partenariat dans le cadre des présentes. L'Exploitant est ainsi tenu de mettre en œuvre les modifications à la demande de la Ville, de la Société ou imposées par un changement législatif ou réglementaire ou dont le devis aura été accepté par la Ville dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 du Contrat de Partenariat. Si la Ville l'exige, dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, l'Exploitant met en œuvre les Modifications, dès lors qu'elles concerneront les Prestations au sens du présent Contrat.

19.2 Changement de lois et normes

Les Prestations sont réalisées par l'Exploitant conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, notamment celles relatives à la construction, à l'hygiène, à la protection de l'environnement et à la sécurité.

Dans les conditions de l'Article 14.1 du Contrat, et dans le respect du Principe de Transparence, l'Exploitant perçoit la partie de la redevance RBA5 liée aux Prestations, conformément à l'article 38.3 du Contrat de Partenariat.

19.3 Imprévision

Chaque Partie reconnaît et accepte en conséquence par les présentes que les dispositions de l'article 1195 du code civil ne sont pas applicables au Contrat et qu'elle ne peut faire aucune demande, ni initier aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale devant une juridiction, un tribunal arbitral ou une autorité quelconque ayant pour objet ou pour effet de mettre en œuvre ou d'appliquer les dispositions de l'article 1195 du code civil relatives à l'imprévision contractuelle.

20. GARANTIES

L'Exploitant émet une garantie bancaire à première demande pour le compte de la Société, conforme au modèle figurant en Annexe 4, d'un montant de six millions (6.000.000) d'euros.

La garantie est émise par un établissement bancaire dotée d'une notation de crédit égale ou supérieure à A (Standard & Poor's).

La Société peut appeler la garantie pour toute somme qui lui est due par l'Exploitant et notamment pour couvrir en tout ou partie les préjudices subis par la Société dans le cadre d'une éventuelle résiliation anticipée du Contrat ainsi que les frais de remise en état.

Le cas échéant, concernant certaines installations techniques, les garanties légales des articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du code civil trouvent à s'appliquer selon les Prestations.

21. CESSIION / APPORT

Le présent Contrat est conclu en considération de la personne de chacune des Parties.

Toute substitution, cession totale ou partielle du Contrat, ou des droits et des obligations subséquents par l'une des Parties à un tiers, ne pourra avoir lieu qu'après accord exprès de l'autre Partie.

Par exception à ce qui précède, la société OM STADIUM peut être substituée à la S.A.S OM Opérations dans le cadre du Contrat.

22. CONTROLES

L'Exploitant permet à la Ville, à la Société, aux Prêteurs et à leurs prestataires et conseils d'accéder à l'Enceinte Elargie et à la documentation nécessaire à la bonne réalisation de leur mission de contrôle, afin notamment de vérifier la bonne exécution des Prestations, dans des conditions compatibles avec les obligations de la Société et de la Ville au titre du Contrat de Partenariat et les documents de financement. En outre, l'Exploitant est tenu de préparer et de fournir à la Société :

- (i) un rapport trimestriel, reprenant l'ensemble des éléments prévus à l'article 22.3 du Contrat de Partenariat ;
- (ii) un rapport mensuel, afin de permettre à la Société de transmettre à la Ville le journal d'exploitation conformément aux stipulations de l'article 23 du Contrat de Partenariat ;
- (iii) un rapport annuel, afin de permettre à la Société de transmettre à la Ville les comptes rendus techniques, financiers et sur l'évolution des performances, conformément aux stipulations des articles 24 à 26 du Contrat de Partenariat ;
- (iv) un rapport détaillant les dépenses d'adaptation réglementaire réalisées au terme de chaque Année Civile, afin de permettre à la Société de transmettre à la Ville le rapport prévu à l'article 38.3.2 du Contrat de Partenariat ; et
- (v) un rapport détaillant les dépenses de GER réalisées au terme de chaque Année Civile, afin de permettre à la Société de transmettre à la Ville le rapport prévu à l'article 18 du Contrat de Partenariat.

Leurs observations, vérifications et contrôles ou celles de leurs conseils ou prestataires respectifs, ou les visas, approbations ou autorisations accordés par ceux-ci ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'engager leur responsabilité à l'égard de l'Exploitant ni de dégager l'Exploitant de la sienne en ce qui concerne la conformité de l'Orange Vélodrome aux prescriptions du Contrat, du Contrat de Partenariat et des lois et règlements en vigueur.

Tous ces contrôles seront effectués de façon contradictoire avec l'Exploitant.

23. INTERETS MORATOIRES

Tout retard dans le paiement d'une somme par une des Parties à l'autre Partie donne lieu au paiement par la première Partie à la deuxième Partie d'intérêts de retard calculés : (i) selon les modalités de l'article 31.3 du Contrat de Partenariat si le retard concerné est imputable à la Ville (sous réserve, toutefois, de l'application du Principe de Transparence énoncé à l'Article 3) ; ou (ii) suivant le taux d'intérêt minimum prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce, étant précisé que la Partie concernée aura droit à une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce. Les intérêts de retard seront calculés sur le nombre exact de jours écoulés entre le premier jour du défaut de paiement et la date de paiement effectif par la Partie concernée. Les intérêts de retard seront capitalisés annuellement, conformément à la législation applicable.

24. DEONTOLOGIE

L'Exploitant s'engage à respecter les règles de déontologie et de moralité les plus élevées, et plus particulièrement l'Exploitant certifie qu'il n'a souscrit aucun engagement financier de nature à être sanctionné pénalement.

25. CONFIDENTIALITE

Sous réserve des informations tombées dans le domaine public ou révélées préalablement à la date des présentes par un tiers sans violation d'une obligation de confidentialité, les Parties conviennent que les informations fournies par l'une ou l'autre des Parties ou un tiers dans le cadre du Projet sont confidentielles et s'engagent à maintenir leur confidentialité jusqu'au terme du Contrat de Partenariat et pour une durée de trois (3) ans au-delà. Les Parties s'engagent à ne pas les divulguer à un tiers, à l'exception des personnes auxquelles les informations confidentielles visées ci-dessus doivent être révélées pour les besoins du Projet, des associés de la Société pour leur besoin en matière de *reporting* et l'exercice de leurs droits en tant qu'associé de la Société, sous réserve que ces personnes soient soumises à des engagements de confidentialité similaires au présent engagement de confidentialité. La transmission des informations confidentielles effectuée sur demande d'une autorité publique, conformément à une décision de justice ou par application de la loi ou de la réglementation en vigueur, ne sera pas considérée comme effectuée en violation du présent Contrat.

Chacune des Parties s'engageant à ne pas divulguer les documents ou renseignements communiqués par l'autre à l'occasion de l'exécution du Contrat, elle s'engage aussi à faire respecter cette disposition par ses employés, agents et préposés.

Chacune des Parties s'engage à ce que ces informations confidentielles soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec les plus extrêmes précautions et protections.

26. ELECTION DE DOMICILE

La Société et l'Exploitant élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

27. DROIT APPLICABLE

Le présent Contrat est régi par le droit français.

28. REGLEMENT DES DIFFERENDS

28.1 Principes

Hormis le cas dans lequel une forclusion de l'action d'une ou des Parties est susceptible d'intervenir, tout différend ou litige (le *Différend*) survenant entre les Parties en relation ou à l'occasion du Contrat (y compris, sans que ceci soit limitatif, en relation avec l'exécution, l'interprétation, la validité ou la résiliation du Contrat) est, en premier lieu, soumis à une procédure de règlement amiable, sous réserve du dernier alinéa de l'Article 28.3 du Contrat.

28.2 Règlement amiable

Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à un règlement amiable du Différend dans les soixante (60) Jours Calendaires à compter de la notification écrite d'un Différend par une Partie à l'autre, ce délai pouvant être porté à quinze (15) Jours Calendaires en cas d'urgence mettant en péril l'exploitation ou la fréquentation de l'Orange Vélodrome.

La procédure de règlement amiable du Différend, à défaut d'accord entre les Parties, se fait au travers de la nomination d'un commun accord par les Parties, ou, à défaut d'accord des Parties, au

travers de la nomination par le Président du Tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Paris saisi comme en matière de référé par la Partie la plus diligente, d'un expert (ci-après **l'Expert**), expérimenté dans le domaine considéré si le Différend porte sur un aspect technique des Prestations ou sur l'évaluation de leurs coûts choisi sur la liste jointe en Annexe 8.

L'Expert doit émettre une décision écrite dans les trente (30) jours suivant sa nomination et après toute investigation qu'il jugera utile de mener. La décision de l'Expert est définitive et lie les Parties, sauf à ce que l'une d'elles notifie par écrit à l'autre son désaccord dans les quinze (15) jours suivant la notification de la décision de l'Expert. Dans ce cas, ladite décision est appliquée jusqu'à ce que la question soit tranchée par la juridiction compétente, en vertu de l'Article 28.3 du Contrat.

28.3 Recours à une juridiction compétente

Si un règlement amiable du Différend n'intervient pas dans les quatre-vingt-dix (90) Jours Calendaires suivant la notification du Différend conformément aux stipulations de l'Article 28.2 du Contrat, la Partie la plus diligente peut soumettre le Différend au Tribunal compétent du ressort de la Cour d'appel de Paris.

Tout litige concernant le paiement d'un montant que l'une des Parties estime lui être dû au titre du Contrat peut être porté devant la juridiction compétente dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sans qu'il soit besoin au préalable de mettre en œuvre la procédure de règlement amiable décrite à l'Article 28.2 du Contrat.

29. NOTIFICATION

Sauf stipulation contraire, les communications faites entre les Parties seront remises en mains propres contre reçu ou seront envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par fax confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle figurant comme telle sur l'accusé de réception de la lettre recommandée ou le reçu.

Il est toutefois précisé que toute information de nature courante et non exceptionnelle pourra être transmise par courrier électronique confirmé par fax le jour ouvré suivant ou par lettre recommandée avec avis de réception, dès lors que cela se révèle plus pratique au regard du volume des pièces à transmettre. Dans l'hypothèse d'envois volumineux, les Parties devront communiquer l'une avec l'autre pour que les envois soient effectués le plus rapidement possible.

Toute notification à l'Exploitant sera faite à l'adresse suivante : Centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, 33 Traverse de la Martine, 13012 Marseille.

Toute notification à la Société sera faite à l'adresse en entête des présentes.

30. PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'Exploitant devra disposer de tous les droits nécessaires pour la réalisation des Prestations dans les limites de la législation sur la propriété intellectuelle et du Contrat de Partenariat et garantir la Société en cas de recours d'un tiers fondé sur une violation de ses droits en matière de propriété intellectuelle.

Chaque Partie reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle, et ce quel qu'en soit le support, qu'elle détenait antérieurement à la conclusion du présent Contrat.

En cas de résiliation du Contrat, l'Exploitant s'engage, dès la date de résiliation du Contrat et dans les meilleurs délais, à céder à la Société les droits de l'Exploitant nés au cours de la vie du Contrat et strictement nécessaires aux Prestations devenues indispensables au titre du respect du Contrat de Partenariat et de la bonne exécution des Prestations.

31. SUBSTITUTION

Sous réserve du respect de l'ensemble des textes et principes jurisprudentiels constituant le droit de la commande publique, l'Exploitant accepte les effets d'une substitution de la Société par la Ville dans le cadre de l'exécution du Contrat dans les conditions de l'article 47.6 du Contrat de Partenariat. Cette substitution ne peut modifier en aucune manière l'équilibre contractuel. Elle ne peut davantage entraîner pour l'Exploitant d'obligations supplémentaires, ni de changements des termes et conditions de l'exécution des Prestations, notamment en matière de coûts et délais.

La substitution fera l'objet d'un avenant conformément à l'Article 19 du Contrat.

32. CHANGEMENT DE CONTROLE

Tout changement de contrôle dans l'actionnariat de l'Exploitant, tel que défini par référence à l'article L. 233-3 du code de commerce et des sociétés mères de l'Exploitant, doit faire l'objet d'une notification préalable à la Société pour agrément préalable. Pour les besoins du présent paragraphe, une société est réputée contrôler une autre société si elle détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions de ladite société et plus de 50 % des droits de vote lors des assemblées d'actionnaires (ou son équivalent) de ladite société.

A défaut d'accord entre les Parties, le Contrat peut être résilié dans les conditions prévues à l'Article 15.4 (a) du Contrat.

33. DROIT DES PRETEURS

L'Exploitant prend acte de ce que :

- la Société peut, pour les besoins du financement du Projet, céder à ses Prêteurs tout ou partie des créances dont elle est susceptible de disposer envers l'Exploitant au titre du présent Contrat ;
- les actionnaires de la Société ont, au bénéfice des Prêteurs, constitué des sûretés sur les titres qu'ils détiennent dans le capital de la Société et des créances qu'ils détiennent à l'encontre de la Société, étant précisé que la réalisation de ces sûretés peut être librement exercée par les Prêteurs, sous réserve d'en informer l'Exploitant avec un préavis minimal de trente (30) Jours Calendaires.

La Société et l'Exploitant conviennent que (i) les stipulations du paragraphe qui précède et (ii) les stipulations figurant à l'Article 15.6 en ce qu'elles prévoient l'envoi de notifications aux Prêteurs ou à leur représentant, ainsi que la faculté des Prêteurs (le cas échéant au moyen de leur représentant), soit de proposer des mesures visant à remédier aux manquements de la Société pour lui permettre de se conformer à ses obligations contractuelles, soit de proposer une entité devant se substituer à la Société afin de permettre la poursuite du Contrat de Partenariat, sont stipulées au bénéfice des Prêteurs au sens des dispositions de l'article 1205 du code civil.

Il est par ailleurs entendu que dès réception de la liste des Prêteurs à l'occasion de tout refinancement, la Société et l'Exploitant s'engageront, au bénéfice des Prêteurs d'un tel refinancement, dans les mêmes termes que ceux prévus au paragraphe qui précède.

34. ANNEXES

Sont annexés au présent Contrat :

- Annexe 1 : Liste des actifs corporels et incorporels repris
- Annexe 2 : Etat des lieux initial

- Annexe 3 : Liste des assurances
- Annexe 4 : Modèle de garantie à première demande
- Annexe 5 : Liste du personnel repris
- Annexe 6 : Contrat de partenariat et ses annexes (USB)
- Annexe 7 : Travaux de l'Exploitant et GER Exploitation
- Annexe 8 : Liste des Experts

* * *

Fait à Marseille, le 22 décembre 2018

En trois (3) exemplaires originaux

La Société (ARIBA)

M. BUTHOU Victor

Qualité : *Président*



L'Exploitant (OLE)

M. QUELET TE Youssouf

Qualité : *Président*


